



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE CUSCO

EXPEDIENTE N° 150-2025/CPC-INDECOPI-CUS

RESOLUCIÓN FINAL N° 049-2026/INDECOPI-CUS

PROCEDENCIA : CUSCO
DENUNCIANTE : AMAZON WILDLIFE PERÚ E.I.R.L.
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
MATERIA : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA

SUMILLA: Declarar **FUNDADA** la denuncia interpuesta por Amazon Wildlife Perú E.I.R.L. contra el Banco de Crédito del Perú por infracción del artículo 19° de la Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haber quedado acreditado que no adoptó medidas de seguridad respecto de dos operaciones realizadas con cargo a su cuenta corriente en dólares aplicando el tipo de cambio.

SANCIÓN:

22.97 UIT *Por falta de adopción de medidas de seguridad.*

Cusco, 09 de febrero de 2026.

ANTECEDENTES

1. El 30 de julio de 2025, la empresa Amazon Wildlife Perú E.I.R.L., representada por el señor William Huamani Choquepuma (en adelante, la empresa denunciante) denunció al Banco de Crédito del Perú¹ (en adelante, el Banco) por presuntas infracciones de la Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor² (en adelante, el Código), señalado lo siguiente:
 - (i) Es titular de la cuenta corriente en dólares N° 285-2005431-1-75;
 - (ii) El 3 de julio de 2025 se sustrajo de dicha cuenta el importe de S/ 60,000.00 en dos operaciones, cada una por S/ 30,000.00, cobrándole la comisión por tipo de cambio;
 - (iii) Las dos operaciones se realizaron con destino a una cuenta a nombre de la empresa Consultoría Brisas EIRL, de cuya creación como contacto favorito le llegó una confirmación a su correo electrónico el 3 de julio de 2025, a las 10:02 horas, posteriormente a las 10:05 y 10:15 horas llegaron las notificaciones correspondientes a las dos operaciones mencionadas en el numeral (ii);
 - (iv) El Banco no adoptó medidas de seguridad en las referidas operaciones, se les informó que la cuenta estaba bloqueada pero el Banco no se contactó con la

¹ RUC N° 20100047218.

² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicado el 2 de septiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano. Dicho código será aplicable a los supuestos de infracción que se configuren a partir del 2 de octubre de 2010, fecha en la cual entró en vigencia el mismo.

empresa Consultoría Brisas EIRL y no realizó el extorno de las operaciones, permitiendo que esta empresa disfrute de las operaciones fraudulentas;

- (v) Solicitó la devolución del dinero sustraído indebidamente mediante documento del 17 de julio de 2025, a la que respondieron que las operaciones fueron válidamente efectuadas;
 - (vi) Su cuenta era utilizada para recibir depósitos correspondientes a su actividad económica, los importes máximos recibidos ascendían a US\$ 200.00 y US\$ 1,300.00, los retiros se hicieron en ventanilla y en la ciudad del Cusco, nunca se afilió ni utilizó banca móvil, posterior a la sustracción creó una cuenta mediante su aplicación a la cual transfirió el saldo restante, nunca realizó operaciones en Ucayali o hacia Ucayali, donde la empresa Consultoría Brisas EIRL tiene su domicilio.
 - (vii) La falta de resguardo de su dinero por parte del Banco le viene generando graves problemas y perjuicios económicos, toda vez que el dinero ahorrado era para adquirir una vivienda en Paucartambo, perdiendo las arras que dieron para la transferencia de dicho inmueble, toda vez que la fecha límite era el 18 de julio de 2025;
 - (viii) Han solicitado hasta en tres ocasiones la devolución de su dinero sin que a la fecha el Banco haya realizado alguna gestión.
2. Por lo expuesto, la empresa denunciante solicitó que se ordene en calidad de medida correctiva, la devolución del importe de S/ 60,000.00 sustraídos de su cuenta corriente en dólares, que al tipo de cambio asciende a US\$ 17,178.00. De otra parte, solicitó US\$ 10,000.00 por daños y perjuicios. Finalmente, solicitó el pago de costas y costos del procedimiento.
3. Mediante Resolución N° 01 del 18 de agosto de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco (en adelante la Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia presentada por la empresa denunciante, por presuntas infracciones del artículo 19° del Código, en tanto el Banco:
- (i) No habría adoptado medidas de seguridad respecto las operaciones, realizadas con cargo a su cuenta corriente en dólares aplicando el tipo de cambio:

Fecha	Cuenta/tarjeta cargo	Destino	Monto
13-07-2025	285-*****1-75	Consultoría Brisas EIRL	S/ 30,000.00
13-07-2025	285-*****1-75	Consultoría Brisas EIRL	S/ 30,000.00

- (ii) Habría permitido la creación indebida de un contacto favorito “Brisas”, en la cuenta del denunciante, sin su autorización;
4. El 29 de agosto de 2025 el Banco presentó un escrito solicitando plazo ampliatorio, por lo que mediante Resolución N° 02 del 09 de septiembre de 2025 la secretaria técnica resolvió conceder al Banco un plazo adicional de cinco días hábiles, contados a partir

del día siguiente de notificada la referida resolución, para presentar su escrito de descargos.

5. El 17 de septiembre de 2025, el Banco presentó su escrito de descargos bajo los siguientes argumentos:

Respecto de las cuestiones previas:

Sobre el análisis de validez de las operaciones denunciadas

- (i) Que, mediante oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024, ratificado por el Oficio N° 12512-2025-SBS del 06 de marzo de 2025, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) precisó que el sistema de monitoreo previsto como medida de seguridad obligatoria de acuerdo con el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante el Reglamento): “... *debe entenderse como una herramienta para la gestión de riesgos a cargo de la empresa y no para usar sus resultados en la atribución de sus responsabilidades*”. En esa línea, la SBS también precisó que salvo para los casos previstos en la normativa sectorial: “... *el sistema de monitoreo no forma parte y es distinto al proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas, el cual debe realizarse mediante la utilización de un esquema de autenticación reforzada ...*”.
- (ii) Que, para reforzar su posición jurídica, el Banco adjunta un informe legal técnico elaborado por el Estudio Echecopar, que solicita se valore, al contener un análisis integral sobre lo previsto en el artículo 17 del Reglamento y desarrolla que el referido sistema constituye una medida de gestión de riesgos orientada a la prevención de operaciones inusuales o sospechosas, cuya implementación debe realizarse conforme a metodologías y estándares técnicos definidos por cada entidad financiera, en función a su análisis de riesgos y estructura operativa, que coincide con la interpretación de la SBS, a través de los Oficios antes referidos, en el sentido de que los resultados derivados del sistema de monitoreo no generan responsabilidad directa para las entidades financieras, ni pueden ser utilizados como sustento exclusivo para cuestionar la validez de una operación ni la autenticidad de su ejecución.
- (iii) Así, refiere que no se le puede imputar responsabilidad sobre la base de que la transacción no correspondía al patrón de consumo o comportamiento habitual del recurrente ni se puede concluir sobre la base de dicha alegación que la transacción cuestionada es inválida, inexistente o que no fue realizada por el recurrente.
- (iv) Por lo señalado solicita a este Despacho la suspensión del procedimiento a fin de que se requiera a la SBS un informe técnico respecto de la interpretación del artículo 17° del Reglamento y los alcances sobre los cuales esta debe ser aplicada dentro de su competencia.

Sobre la improcedencia por falta de legitimidad para obrar activa

- (v) Que, el señor William Huamani Choquepuma no ha adjuntado a su escrito de denuncia, documentación alguna que acredite que cuenta con las facultades de representación legal de la empresa denunciante. En esa medida, al no haberse acreditado la representación que invoca, no puede tenerse por configurada su legitimidad para obrar activa en relación con las dos operaciones presuntamente no reconocidas efectuadas con cargo a la Cuenta Corriente en Dólares N° 285-****-1-75 de titularidad de la empresa denunciante, ni respecto de la alegación vinculada a la supuesta creación del contacto favorito “Brisas” sin autorización de la empresa denunciante. Por lo que solicita que se declare improcedente la denuncia, toda vez que el señor William Huamani Choquepuma no ha acreditado ostentar legitimidad suficiente para obrar en representación de la empresa denunciante.

Sobre la improcedencia por falta de consumidor final

- (vi) Que, el producto materia de cuestionamiento tenía un fin netamente comercial, es decir, formaba parte del giro de negocio del denunciante. Por tanto, se corroboraría que, contrató los servicios en un ámbito empresarial, es decir, con fines distintos a los personales, familiares o de su entorno social inmediato; por lo que, de acuerdo a lo estrictamente previsto en el Código, correspondía que acredite su condición de “microempresa”. Esto significaría verificar si encaja en la noción de microempresario prevista en el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, esto es, si no posee ventas anuales que superen las 150 Unidades Impositivas Tributarias. Caso contrario, de superarse este monto, la denuncia sería declarada improcedente. Por tanto, corresponde determinar si el denunciante califica como consumidor final, ya que, de no ser así, deberá declararse improcedente la denuncia presentada, en la medida que no calificaría como consumidor final de conformidad con lo previsto en el Código.

Sobre la unificación de las imputaciones

- (vii) Que, las dos infracciones imputadas en su contra se encuentran estrechamente vinculadas, en tanto la creación del contacto favorito “Brisas” constituye un hecho directamente relacionado con la ejecución de las operaciones cuestionadas. En efecto, el análisis sobre la validez de las operaciones no reconocidas necesariamente comprende el análisis de la supuesta creación indebida de dicho contacto favorito, de modo que ambas conductas forman parte de un único contexto fáctico que debe evaluarse de manera conjunta. Por tanto, solicita se unifiquen las dos infracciones imputadas, y, en consecuencia, analizarlas de manera conjunta, al encontrarse inmersas en un mismo análisis y su valoración separada podría generar una indebida duplicidad en la calificación de los hechos.

Respecto de no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias de las operaciones realizadas con cargo a la Cuenta Corriente en Dólares N° 285-****-1-75 de titularidad del denunciante

- (viii) Que, el denunciante se encontraba afiliado a la Banca Móvil desde el 25 de junio del 2024, conforme el reporte que adjunta, Dicho ello, cuenta con el Reporte de Operaciones de Banca Móvil, que adjunta, el cual demuestra que minutos antes de realizarse dichas operaciones no reconocidas, el denunciante ingresó a la Banca Móvil para luego efectuarlas, así se advierte que ingreso a la Banca Móvil a las 10:00:58 (fila 5) para realizar la primera operación a las 10:02:06 (fila 8) por el importe de US\$8 588,61, el cual, aplicado el tipo de cambio de S/ 3,4930, equivale al monto de S/ 30 000,00 y la segunda operación a las 10:05:03 (fila 16) por el importe de US\$8 588,61, el cual, aplicado el tipo de cambio de S/ 3,4930, equivale al monto de S/ 30 000,00.
- (ix) Que, la primera operación fue validada mediante la firma “FaceID”, la cual implica el uso de los datos biométricos faciales del denunciante, acreditando de manera suficiente la validez de dicha operación. Asimismo, señaló que, a través de esta primera operación realizada a las 10:02:06 por el importe de US\$ 8 588,61, que aplicado al tipo de cambio de S/ 3,4930 equivale a S/ 30 000,00, se efectuó también el registro de la cuenta beneficiaria N° ****8037 como contacto favorito bajo la denominación “Brisas”, lo cual se observa en la fila 9 del Reporte de Operaciones de Banca Móvil. Precizando que notificó al denunciante respecto a dichas operaciones, toda vez que ha sido el propio denunciante quien, mediante su escrito de denuncia, demostró que recibió la notificación respectiva de la realización de la primera operación, como del añadido del contacto favorito “Brisas”, por lo que no puede desconocerse un hecho manifestado por el propio denunciante.
- (x) Que, al haber agregado el denunciante a la Cuenta N° ****8037 como contacto favorito bajo la denominación “Brisas”, para la ejecución de la segunda operación cuestionada ya no resultaba exigible la aplicación de un método de autenticación reforzada, conforme a lo expresamente previsto en el artículo 20° del Reglamento de Ciberseguridad. En ese sentido, concluye que las operaciones efectuadas no solo se encuentran debidamente respaldadas por el registro del ingreso legítimo a la Banca Móvil (login), sino que además cumple con los parámetros normativos de seguridad digital aplicables al caso, descartándose así cualquier omisión respecto al uso de mecanismos de autenticación reforzada. Del mismo modo, a fin de acreditar la notificación de las operaciones, adjuntan las constancias de operación. Por tanto, corresponde que se declare infundada la denuncia al haber quedado acreditado que las operaciones materia de cuestionamiento se realizaron de forma válida y tomando en consideración las medidas de seguridad.

Respecto de no haber permitido la creación indebida de un contacto favorito “Brisas” en la cuenta del denunciante sin su autorización

- (xi) Que, sin perjuicio de la cuestión previa, acredita que el denunciante se encontraba afiliado a la Banca Móvil desde el 25 de junio del 2024 conforme el

reporte que adjunta, además de contar con el Reporte de Operaciones de Banca Móvil que acredita que, minutos antes de realizarse el registro de la Cuenta N° ****8037 como contacto favorito bajo la denominación “Brisas”, ingresó a Banca Móvil para luego ejecutar la primera operación cuestionada, como el registro de la cuenta beneficiaria como contacto favorito; así ingreso a la Banca Móvil a las 10:00:58 (fila 5) para realizar la primera operación a las 10:02:06 (fila 8) por el importe de US\$ 8 588,61, el cual, aplicado el tipo de cambio de S/ 3,4930, equivale al monto de S/ 30 000,00 y el registro de la Cuenta N° ****8037 como contacto favorito bajo la denominación “Brisas” (fila 9). Precizando que dichas operaciones fueron validadas mediante el uso de la firma “Face ID”, lo cual implica el uso de los datos biométricos faciales del denunciante, acreditando de manera suficiente la validez de la realización de la primera operación, como del añadido de la Cuenta N° ****8037 como contacto favorito. Además, señaló que, notificó al denunciante respecto a la realización de dichas operaciones, toda vez que ha sido el propio denunciante quien, mediante su escrito de denuncia, demostró que recibió la notificación respectiva de la realización de la primera operación, como del añadido del contacto favorito “Brisas”, por lo que no puede desconocer un hecho manifestado por el propio denunciante. Por tanto, corresponde que este extremo sea declarado infundado.

6. El 01 de octubre de 2025 el Banco presentó un escrito manifestando lo siguiente:

- (i) Que, mediante Resolución SBS N° 03289-2025, publicada en el diario El Peruano el 19 de septiembre de 2025, se modificó el artículo 17° del Reglamento, con lo cual queda claro que el monitoreo constituye una herramienta complementaria de seguridad sin ningún tipo de parámetro establecido por la autoridad sectorial; orientada a la prevención de fraudes, pero que -en ningún caso- tiene la naturaleza de un mecanismo de autenticación de las operaciones, ni mucho menos determina por sí solo su validez.
- (ii) Lo que refiere no es un tema nuevo, conforme se detalló en el Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024, ratificado por el Oficio N° 12512-2025-SBS del 6 de marzo de 2025, referidos en el presente procedimiento. En consecuencia, refiere que es posible concluir que el análisis del denominado “comportamiento habitual de consumo del usuario” siempre ha constituido únicamente como una herramienta de gestión de riesgos que cada entidad financiera maneja, orientada a detectar operaciones inusuales o sospechosas, sin generar efectos jurídicos respecto de la validez, existencia o autenticidad de la operación.
- (iii) Por tanto, refiere que, a la luz de la reciente modificación introducida por la Resolución SBS N° 03289-2025, resulta indiscutible que los alcances del artículo 17 han quedado expresamente precisados, consolidándose que el monitoreo constituye una herramienta de gestión de riesgos y no un parámetro que determine la validez de las operaciones, o mucho menos, un mecanismo de seguridad. En tal escenario, el Indecopi se encuentra obligado a acatar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento, evitando interpretaciones extensivas o discrepantes que no solo exceden sus competencias, sino que

además generan inseguridad jurídica y distorsionan la adecuada gestión de riesgos en el sistema financiero.

7. El 16 de octubre de 2025 la empresa denunciante presentó un escrito observando los descargos del Banco, manifestando lo siguiente:
- (i) Que, el descargo aduce el uso de sus datos biométricos, con lo cual evidencia que su sistema es falible y es posible usurpar su identidad lo que debe ser aclarado por el Banco, además la cuenta del supuesto cliente brisas se encuentra aparentemente bloqueada, lo que significa que el Banco continúa en poder de este dinero, hecho sobre el cual no se pronuncia.
 - (ii) Que, el Banco pretende desvirtuar la obligatoriedad de la seguridad de sus herramientas y recursos como son la aplicación BCP, las tarjetas y servicios financieros presenciales y virtuales que ofrece como banca. Además, señala que el objeto de su denuncia no es establecer la invalidez o inexistencia de la operación sino existen dos cuestiones concretas: a) cómo es posible que se produzca una transacción sin que el titular de la cuenta haya realizado esta y b) Cómo es posible que estando comunicada la transacción fraudulenta, el Banco no haya realizado ninguna acción. Además, cuál es el destino actual del dinero si se tiene en consideración que se han comunicado con el supuesto beneficiario BRISAS y señalaron que su cuenta está bloqueada.
 - (iii) Que, el informe legal técnico elaborado por el Estudio Echecopar no demuestra cuáles fueron las acciones para mitigar las consecuencias de la operación que no efectuó; además, no tiene relación con las consecuencias dañosas que sí debieron ser no solamente prevenidas sino además mitigadas como parte del servicio de resguardo y seguridad de los caudales encargados en depósito al Banco, hecho que sin duda genera que el servicio haya sido deficiente con las consecuencias ya denunciadas.
 - (iv) Que, respecto de la improcedencia por falta de legitimidad activa, solicita que se considere la vigencia de poder remitida como parte de la denuncia.
 - (v) Que, sobre la improcedencia por falta de consumidor final, precisa que su calidad de consumidor es evidente, además señaló que se debe tener en cuenta que existen dos afectados, la empresa denunciante a quien se le debitó la cantidad de S/ 60,000.00 aún sin haber operado su cuenta y el beneficiario BRISAS que ha referido que su cuenta se encuentra bloqueada, lo que significa que el dinero todavía se encuentra en poder y de posible extorno por parte del Banco, quien pudo llamar a este beneficiario y solicitarle el extorno, asumiendo su error y la falta de un sistema adecuado para este tipo de operaciones, pero dicha acción no fue realizada por el Banco.
 - (vi) Que, respecto de la unificación de imputación señaló que esa es la posición del Banco porque se busca cuestionar por la forma el servicio en sí mismo y la carencia de obligatoriedad en la mitigación de daños de una conducta irregular, fraudulenta que no ocasionó.

- (vii) Que, respecto a no adoptarse las medidas de seguridad de las operaciones que cuestiona, se debe tener en cuenta: a) El hecho de que haya generado una afiliación a la banca móvil desde el 25 de junio del 2024, lo que evidencia es que desde esa fecha hasta el 3 de julio del 2025 dicha afiliación no generó inconveniente; b) El 3 de julio del 2025 se realizaron tres operaciones, creación del contacto favorito BRISAS y dos transferencias de S/ 30,000.00; c) Lo curioso es que con la transcripción de pantallazos ilegibles del Banco, se señala que la primera operación se realizó mediante la firma FACEID, sin embargo esto no es más que una alegación, en cualquier caso dicho sistema no es infalible, al igual que la constancia de realización de la transferencia de S/ 30,000 de las 10:02 horas, creación del contacto favorito BRISAS efectuado a las 10:02 horas, además, de aducir que de acuerdo al artículo 20° están exentas del requisito de autenticación reforzada, la transferencia hacia un beneficiario registrado previamente como de confianza; d) De acuerdo al Banco las operaciones se encuentran respaldadas por el registro del ingreso a la Banca Móvil y cumplir con los parámetros normativos de seguridad digital aplicables, conclusión, sobre la base de una premisa falsa, el ingreso del usuario y titular de la cuenta; lo que le lleva a establecer que este razonamiento de forma mas no de fondo no sólo no se condice con la realidad sino que además acredita que este tipo de operaciones fraudulentas se viene verificando con el conocimiento de los mismos extremos normativos utilizados por el propio Banco, es decir, existe una o grupos de personas que con conocimiento de la normativa respecto al uso de tarjetas vienen vulnerando la seguridad del Banco sin que este realice ninguna acción para mitigar este riesgo y proteger a sus usuarios; y, e) Es importante señalar que si bien el Banco indica e identifica con qué celular se afilió a la banca móvil, también se encuentra en posibilidad de identificar con qué celular se realizaron los movimientos, transferencias y operaciones.
- (viii) Que, reitera que, el Banco es responsable por el tratamiento de sus datos y cuentas personales, así como al no haber realizado las acciones mínimas necesarias para impedir que la transferencia se ejecute, dado que la transferencia fue realizada el 3 de julio del 2025 a las 10:02 horas, luego de lo cual se dirigió al Banco indicándole que las cuentas de origen y destino están bloqueadas, e incluso en la primera llamada le dijeron que el dinero se encuentra en la cuenta, adjuntando para acreditar lo dicho, los correos correspondientes, lo que evidencia que si finalmente el dinero llegó a BRISAS, dicha acción no sólo se hizo de manifiesto oportunamente sino que el Banco pudo evitar que se transfiera el dinero y se apropien de su dinero. Por lo que se debe considerar: a) Correo del 3 de julio del 2025 a horas 10:02 en el que se le informa que se creó el contacto BRISAS, momento en que no tenía el aplicativo por lo que el Banco puede establecer en qué celular y con qué número se gestó el contacto; b) Correo del 3 de julio del 2025 a horas 10:02, en el que se le notifica la primera transferencia de S/ 30,000 aplicándose el tipo de cambio dado que su cuenta es en dólares; c) Correo del 3 de julio del 2025 a horas 10:05, en el que se le notifica la primera transferencia de S/ 30,000, aplicándose el tipo de cambio dado que su cuenta es en dólares; d) Correo del 3 de julio del 2025 a horas 10:15, en el que se le notifica la primera transferencia de S/ 30,000, aplicándose el tipo de cambio dado que su cuenta es en dólares. Asimismo, adjunta cuatro hojas de reclamación que realizó: (i) Con respuesta del 7 de julio del 2025 donde

se limitan a darle recomendaciones; (ii) Del 14 de julio del 2025 le responde a su solicitud de devolución del dinero señalando que las operaciones fueron conformes porque no hubo restricción alguna de sus sistemas; (iii) Del 26 de julio del 2025, le responde que extienden el plazo de atención de su solicitud. Precisa que esta misma reclamación produjo que al día siguiente de respondida, el 31 de julio del 2025, se señala que no hubo restricción alguna y tampoco fueron notificados de los hechos; y, (iv) Del 29 de setiembre del 2025 le señalan que las operaciones fueron realizadas con el registro de su tarjeta, la digitación de la clave de 6 dígitos y la clave token/fingerprint, no señalan FACEID. De donde se evidencia contradicción entre la información brindada, coordinaciones internas realizadas (se informó que no se tuvo conocimiento en el momento, lo cual se acredita que se reclamó desde el inicio) y sobre todo que no se realizó ninguna acción para mitigar el daño. Las respuestas emitidas, no solo desestiman sino pretenden justificar la inacción que le ha generado daño.

8. Mediante Resolución N° 04 del 23 de octubre de 2025, la secretaria técnica resolvió requerir a la empresa denunciante que, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la referida resolución, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado, cumpla con presentar el anexo consistente en audio de llamada consignado como medio probatorio en su escrito, mediante el link: https://drive.google.com/file/d/1vUOoHsp1VrkLXKeBkE7D2HqWCjfG8t9/view?usp=drive_link o en su defecto presente un enlace válido para acceder a su contenido; sin embargo, hasta la emisión del presente informe no lo atendió.
9. El 07 de enero de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 004-2026/ST-CPC-INDECOPI-CUS, recomendando:
 - Desestimar la solicitud de suspensión del procedimiento y de requerimiento de un informe técnico a la SBS, efectuada por el Banco.
 - Desestimar la alegación de improcedencia formulada por el Banco sobre la falta de legitimidad para obrar activa.
 - Desestimar la alegación de improcedencia formulada por el Banco sobre la falta de condición de consumidor de la empresa denunciante.
 - Declarar FUNDADA la denuncia interpuesta por la empresa denunciante contra el Banco por infracción del artículo 19° del Código, al haber quedado acreditado que no adoptó medidas de seguridad respecto de dos operaciones realizadas con cargo a su cuenta corriente en dólares aplicando el tipo de cambio.
 - Sancionar al Banco con una multa de 22.97 UIT por infracción del artículo 19° del Código.
 - Ordenar al Banco como medida correctiva que cumpla con:
 - a) Devolver a la empresa denunciante los importes de US\$ 8 588.61 y US\$ 8 588.61 correspondiente a las dos operaciones materia de denuncia

10. En fecha 07 de enero de 2026, mediante Resolución N° 05, la Secretaría Técnica resolvió poner en conocimiento de las partes del procedimiento el referido informe; para que en el plazo improrrogable de cinco (05) días hábiles contados desde el día siguiente de notificada, presenten las observaciones que estimen convenientes.
11. El 29 de enero de 2026 el Banco presentó un escrito observando el referido Informe Final de Instrucción reiterando los argumentos de las cuestiones previas sobre el análisis del patrón de consumo como medida de seguridad, análisis de validez de las operaciones denunciadas, la improcedencia por falta de legitimidad para obrar activa y por no tener la condición de consumidor final así como de los argumentos de la imputación por no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias de las operaciones realizadas con cargo a la Cuenta Corriente en Dólares N° 285-****-1-75 de titularidad del denunciante, además de añadir lo siguiente:
- (i) Que, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1, mediante Resolución Final N° 3947-2025/CC, estableció: “las medidas de seguridad derivadas del monitoreo forman parte de la gestión de riesgos de las entidades financieras; y, no determinan por sí la validez de las operaciones. Al respecto, corresponde señalar que esta modificatoria entró en vigencia el 18 de setiembre de 2025 y constituye un marco regulatorio posterior a los hechos materia de análisis”. Por lo que el Banco concluye que respecto del análisis de la validez de las operaciones denunciadas resulta obligatorio para el órgano resolutorio verificar si cumplió con acreditar la validez de las operaciones denunciadas, independientemente si estas corresponden o no al patrón de consumo del recurrente.
 - (ii) Que, sobre la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad señaló que, de acuerdo con lo resuelto en recientes pronunciamientos de la Comisión, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito establece las medidas de seguridad generales que deberán adoptar las entidades bancarias, a fin de cargar, en las cuentas de las tarjetas de los tarjetahabientes, el importe de los bienes y servicios que adquieran utilizándolas. Posteriormente, el 19 de febrero de 2021, la SBS publicó el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, que incorporó disposiciones que exigían implementar procesos y requisitos de autenticación reforzada, con el objetivo de controlar el acceso a los servicios ofrecidos a través de canales digitales y prevenir la ejecución de operaciones fraudulentas u otros usos indebidos del servicio en perjuicio de los clientes. Con el objetivo de optimizar la implementación de las medidas de autenticación reforzada, el 28 de junio de 2024 la SBS emitió la Resolución SBS N° 02286-2024, mediante la cual modificó el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, disponiendo que las empresas del sistema financiero debían adoptar, como mínimo, entre otros mecanismos, el proceso de autenticación previsto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, estableciendo que la aplicación de dicha modificación contaría con un plazo de adecuación que, para determinados supuestos, se extendía hasta el 1 de julio de 2025. En ese sentido, aunque la Resolución SBS N° 2286-2024 entró en vigencia el 29 de junio de 2024, esta estableció plazos de adecuación para que las entidades del sistema financiero implementen las medidas de autenticación de usuarios previstas en el

Reglamento de Ciberseguridad, conforme a las modificaciones introducidas por dicha norma. En consecuencia, considerando la fecha en que se realizó las operaciones cuestionadas, el supuesto evaluado y que aún se encuentra vigente el plazo de adecuación previsto en la Resolución SBS N° 2286-2024, sin resultar aplicable el Reglamento de Ciberseguridad, debiendo evaluarse la adopción de medidas de seguridad con base en las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito. En ese sentido, solicita se pueda realizar una correcta evaluación aplicando las normas que resultan aplicables a fin de no afectar su derecho de defensa.

- (iii) Que, respecto al patrón habitual de consumo de la denunciante, señaló que la sola realización de una operación que difiera de consumos previos no permite, por sí misma, concluir que la misma sea inusual o que haya incumplido su deber de monitoreo; la apreciación de la “inusualidad” exige un análisis integral del historial del producto —montos, frecuencia, canales, periodicidad e incluso períodos de inactividad— y de las circunstancias concretas que pueden justificar una desviación puntual (viajes, activación temporal de la tarjeta para compras en el extranjero, emergencias u otras necesidades extraordinarias), de modo que una única transacción atípica no constituye prueba automática de negligencia bancaria ni de fallo de los sistemas de control del proveedor. La propia jurisprudencia administrativa y suprema ha dicho que el uso de un nuevo canal o la aparición de consumos en un lapso breve no son, por sí solos, determinantes de sospecha: cuando no existe un historial consistente no puede hipertrofiarse la noción de “patrón” sin antes ponderar la totalidad de los elementos probatorios, y que operaciones realizadas dentro de los controles técnicos (p. ej. con tarjeta física y clave) o por razones explicables deben ser valoradas antes de atribuirle responsabilidad; por tanto, corresponde exigir una evaluación motivada sobre frecuencia, montos, activación de alertas internas y comprobación documental antes de reputar incumplimiento del deber de idoneidad. Por lo que corresponde que el presente extremo sea declarado infundado, toda vez que ha quedado acreditado que las operaciones materia de cuestionamiento se realizaron de forma válida y tomando en consideración las medidas de seguridad exigidas por su representada.
12. El 05 de febrero de 2026 la empresa denunciante presentó un escrito absolviendo las observaciones del Banco al referido Informe Final de Instrucción manifestando lo siguiente:
- (i) Que, con los recaudos de su denuncia ha quedado documentada la vigencia de poder que subsiste y lo acredita como representante.
 - (ii) Que, sus rentas no superan las 150 UIT conforme permite el Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE – Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial que, las microempresas deben cumplir con tener un nivel de ventas anuales hasta por un monto máximo de 150 UIT.
 - (iii) Que, el Banco tiene la responsabilidad de ser seguro y capaz de mitigar los riesgos de sus propias operaciones. Ahora bien conforme lo señaló el Banco si

bien es una herramienta complementaria esta nunca fue utilizada ni para prevenir fraudes ni para mitigar los efectos dañosos de este tipo de conducta, así el sentido de establecer alertas, patrones de fraude, determinación de conductas atípicas, aplicación de límites de monto según operación, son justamente formas de intervención de los bancos cuando se detecten posibles fraudes hecho que nunca fue realizado por el Banco de donde se colige el incumplimiento de sus obligaciones de custodia y resguardo de caudales. Asimismo, si bien, el Banco reconoce que ya existe un criterio de Indecopi de aplicar el Reglamento y el propio Código en circunstancias similares, llama la atención que ahora vuelva a solicitar la suspensión buscando aplicar esta vez una Resolución de SBS que no estaba vigente al monto de ocurrencia de los hechos, suspensión que debe ser desestimada.

- (iv) Que, reitera que el cuestionamiento no es a la validez de las operaciones sino al fraude en las operaciones, a la existencia de mecanismos fallidos para la custodia de dinero, para el uso de tarjetas y concretamente para mitigar y revertir los efectos dañosos de las mismas, es importante además señalar que el Banco no ha proveído toda la información en su oportunidad y que ha faltado a la verdad aduciendo que no conocía los hechos, que no se hicieron los reclamos oportunos y otras justificaciones que han sido totalmente descartadas y evidenciadas como fallas de sus propios sistemas de provisión de servicios y de sus propios mecanismos de seguridad desde el uso de sus plataformas, pasando por el uso de sus tarjetas hasta el servicio de sus trabajadores quienes simplemente han buscado evadir las responsabilidades del Banco por un servicio deficiente.
- (v) Que, sobre el cumplimiento del Reglamento de Ciberseguridad, el plazo de adecuación que aduce el Banco hasta el 1 de julio del 2025, no significa plazo de incumplimiento, inobservancia o inaplicación. Lo que debería preocupar es lo denunciado y ratificado que personas que conocen la posición de la defensa legal del Banco utilizan su plataforma, burlando los sistemas de seguridad y más aún generan la falta de control pues es evidente que conocen como funciona el Banco y cuáles son los puntos vulnerables como la falta de coordinación entre sus áreas para concretamente lograr en el momento la devolución o extorno de los dineros indebidamente transferidos. Ahora bien, conforme se aprecia de las plataformas públicas del Banco que señala que desde el año 2021 ha desarrollado un programa de ciberseguridad específico para el desarrollo de talento en ciberseguridad enfocado en potenciar conocimientos y habilidades de sus colaboradores en seguridad cibernética, por lo que las alegaciones planteadas son simplemente alegaciones.
- (vi) Que, nunca realizó las operaciones cuestionadas, es mas no existe cláusula de exención de responsabilidad por este tipo de fallos y el Banco una vez más alega un sistema FACEID que desconoce y nunca demuestra, por el contrario se limita a volver a enviar las mismas capturas, sin expresar siquiera cuales fueron las medidas de seguridad de su propio sistema FACEID, con lo cual se genera asimetría dado que el Banco nunca ha remitido información completa en el presente caso y se limita a argumentar respecto a los documentos que ofreció sin señalar siquiera si ha evaluado, monitorizado o menos aun fiscalizado sus

propios sistemas. Precisando que se tratan de operaciones que nunca antes realizó, de donde se puede presumir que existía el conocimiento por parte de terceros de este hecho, sumado a que la defensa legal entablada busca validar acciones delincuenciales acudiendo falta de obligatoriedad, además se debe observar la conducta negligente del Banco incapaz de requerir a otros de sus clientes la devolución del dinero indebidamente sustraído, la falta de fiscalización de los colaboradores que tuvieron a su cargo la mitigación del daño, el uso de protocolos de ciberseguridad que el Banco señala haber instituido incluso desde el 2021.

- (vii) Que, ha quedado acreditado que la operación fraudulenta fue inusual, no obedece a su patrón de consumo y ha resultado no solo ser atípica sino dañosa, nunca se generó una autenticación reforzada, su sistema o canal digital es inseguro, el Banco no ofrece información confiable, no ha realizado la evaluación y supervisión en el caso en concreto ni ahora ni cuando sucedieron los hechos. Por lo que debe declararse fundada su denuncia, al no haber adoptado el Banco las medidas de seguridad respecto de dos operaciones realizadas con cargo a su cuenta corriente en dólares aplicando el tipo de cambio.

CUESTIONES PREVIAS

Sobre la corrección de error material

13. Que existió error material en la Resolución N° 01 de fecha 18 de agosto de 2025 en la imputación de cargos al consignarse como fecha de la realización de las dos operaciones con cargo a la cuenta corriente en dólares de la empresa denunciante como 13 de julio de 2025, cuando lo correcto era consignar 3 de julio de 2025.
14. El artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444³ - Ley de Procedimiento Administrativo General, faculta a la Autoridad Administrativa a rectificar los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos, que pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. En ese orden de ideas, conforme a lo estipulado en el artículo 212°.2 de la referida norma, la rectificación material deberá adoptar las formas y modalidades de la comunicación y publicación que corresponda para el acto original.
15. En ese orden, es evidente concluir que el error material acaecido en la Resolución N° 01, en cuanto a la fecha de realización de las dos operaciones con cargo a la cuenta corriente en dólares de la empresa denunciante consignada en la imputación de cargos, resulta pasible de rectificación, en tanto, no ha alterado el contenido de lo resuelto en las actuaciones emitidas por la secretaria técnica dentro de la tramitación del expediente y

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo N° 212°.- Rectificación de errores

212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. (...)

resolución emitida en el presente procedimiento, conforme las disposiciones vigentes que rigen el procedimiento administrativo.

16. Por lo expuesto, corresponde, rectificar de oficio el error material incurrido en la Resolución N° 01, en la imputación de cargos respecto a la fecha de realización de las dos operaciones con cargo a la cuenta corriente en dólares de la empresa denunciante e indicarse que para todos los efectos del procedimiento deberá entenderse correctamente como fecha de realización el “3 de julio de 2025”.

Sobre la solicitud de suspensión del procedimiento y de requerimiento de un informe técnico a la SBS

17. El Banco argumentó que, la SBS, como regulador competente, tiene la función de interpretar el alcance de las normas que rigen a las entidades financieras, y que, en caso de duda sobre su aplicación, el INDECOPI debe solicitar un informe técnico a la SBS, conforme al artículo 89° del Código.
18. Por ello, solicitó la suspensión del procedimiento a fin de que se requiera a la SBS un informe técnico respecto de la interpretación del artículo 17° del Reglamento y los alcances sobre los cuales esta debe ser aplicada dentro de su competencia.
19. Ahora bien, el Banco en la misma línea, sobre el análisis de validez de las operaciones denunciadas, alegó en su descargo y en las observaciones al informe final de instrucción que de lo señalado en el oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024, ratificado por el Oficio N° 12512-2025-SBS del 06 de marzo de 2025 y reforzado con el informe legal técnico elaborado por el Estudio Echecopar, que contiene un análisis integral sobre lo previsto en el artículo 17 del Reglamento desarrollando que el referido sistema constituye una medida de gestión de riesgos orientada a la prevención de operaciones inusuales o sospechosas, cuya implementación debe realizarse conforme a metodologías y estándares técnicos definidos por cada entidad financiera, en función a su análisis de riesgos y estructura operativa; se advierte que estos coinciden, en el sentido de que los resultados derivados del sistema de monitoreo no generan responsabilidad directa para las entidades financieras, ni pueden ser utilizados como sustento exclusivo para cuestionar la validez de una operación ni la autenticidad de su ejecución.
20. Añadiendo el Banco en las observaciones al informe final de instrucción que, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1, mediante Resolución Final N° 3947-2025/CC, estableció: “las medidas de seguridad derivadas del monitoreo forman parte de la gestión de riesgos de las entidades financieras; y, no determinan por sí la validez de las operaciones. Al respecto, corresponde señalar que esta modificatoria entró en vigencia el 18 de setiembre de 2025 y constituye un marco regulatorio posterior a los hechos materia de análisis”. Por lo que el Banco concluye que respecto del análisis de la validez de las operaciones denunciadas resulta obligatorio para el órgano resolutorio verificar si cumplió con acreditar la validez de las operaciones denunciadas, independientemente si estas corresponden o no al patrón de consumo del recurrente.
21. Posteriormente el Banco señaló en el procedimiento y en las observaciones al informe final de instrucción que, a la luz de la reciente modificación del artículo 17° del

Reglamento, por la Resolución SBS N° 03289-2025, publicada en el diario El Peruano el 19 de septiembre de 2025, resulta indiscutible que los alcances del referido artículo han quedado expresamente precisados, consolidándose que el monitoreo constituye una herramienta de gestión de riesgos y no un parámetro que determine la validez de las operaciones, o mucho menos, un mecanismo de seguridad. En tal escenario, el Indecopi se encuentra obligado a acatar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento, evitando interpretaciones extensivas o discrepantes que no solo exceden sus competencias, sino que además generan inseguridad jurídica y distorsionan la adecuada gestión de riesgos en el sistema financiero.

22. Por su parte, en este extremo, la empresa denunciante señaló que, el informe legal técnico elaborado por el Estudio Echecopar no demuestra cuáles fueron las acciones para mitigar las consecuencias de la operación que no efectuó; además, no tiene relación con las consecuencias dañosas que sí debieron ser no solamente prevenidas sino además mitigadas como parte del servicio de resguardo y seguridad de los caudales encargados en depósito al Banco, hecho que sin duda genera que el servicio haya sido deficiente con las consecuencias ya denunciadas.
23. Añadiendo la empresa denunciante en su escrito de absolución a las observaciones del Banco al informe final de instrucción que, el este último tiene la responsabilidad de ser seguro y capaz de mitigar los riesgos de sus propias operaciones. Ahora bien conforme lo señaló el Banco si bien es una herramienta complementaria esta nunca fue utilizada ni para prevenir fraudes ni para mitigar los efectos dañosos de este tipo de conducta, así el sentido de establecer alertas, patrones de fraude, determinación de conductas atípicas, aplicación de límites de monto según operación, son justamente formas de intervención de los bancos cuando se detecten posibles fraudes hecho que nunca fue realizado por el Banco de donde se colige el incumplimiento de sus obligaciones de custodia y resguardo de caudales. Asimismo, si bien, el Banco reconoce que ya existe un criterio de Indecopi de aplicar el Reglamento y el propio Código en circunstancias similares, llama la atención que ahora vuelva a solicitar la suspensión, buscando aplicar esta vez una Resolución de SBS que no estaba vigente al monto de ocurrencia de los hechos, suspensión que debe ser desestimada.
24. Al respecto, es de señalar que, en materia de productos y servicios financieros, el Código dispone una serie de obligaciones contenidas entre los artículos 82° y 90° del mencionado cuerpo legal, que deben ser cumplidas por las empresas supervisadas por la SBS, teniendo en cuenta las normas que dicha entidad emita en el marco de sus facultades regulatorias.
25. Con relación a los procedimientos administrativos iniciados a consecuencia de la interposición de una denuncia de parte, conviene destacar que, según el artículo 105° del Código⁴, el Indecopi tiene competencia para conocer tales defraudaciones de

⁴ LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 105.- Autoridad competente. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

expectativas a fin de esclarecer la responsabilidad que pudiera o no mantener el proveedor reclamado por el consumidor respecto de cobros indebidos, falta de atención a los reclamos, variaciones unilaterales, el condicionamiento del ejercicio del derecho a realizar pagos anticipados, entre otros.

26. Es necesario destacar que, si bien el artículo 81° del Código⁵ precisa que la protección de los derechos de los consumidores en el ámbito financiero se rige por el cumplimiento de la normativa especial emitida por la SBS, la norma es sumamente clara al establecer que los servicios de este tipo también están sujetos al cumplimiento de la regulación general prevista por el Código, por lo cual, es posible concluir que en materia de protección al consumidor el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de servicios financieros solo se agota en observancia de los derechos reconocidos a los consumidores a través del Código, cuya supervisión y fiscalización corresponde al Indecopi, lo cual implicará satisfacer la regulación emitida por la SBS.
27. En tal sentido, la observancia de los deberes contenidos en el Código y de la regulación de la SBS tutelan bienes jurídicos distintos, así, el Indecopi será competente para conocer los hechos que califiquen como un patrón de conducta, que no estuvieran recogidos en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la SBS, puesto que así reconoce el artículo 105° del Código al atribuir al Indecopi la competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en dicha norma.
28. En línea con lo señalado anteriormente, del análisis del expediente correspondiente al presente procedimiento, se advierte que la conducta materia de investigación está relacionada con la adecuada implementación del deber de adoptar medidas de seguridad, en ese sentido, se identifica una posible afectación asociada a una conducta que implicaría una infracción a la normativa de protección al consumidor, lo que habilita al Indecopi a aplicar los criterios de evaluación que le competen dentro del marco legal vigente.
29. El Indecopi, en su calidad de autoridad nacional en materia de protección al consumidor, cuenta con plena competencia para conocer y resolver procedimientos administrativos derivados de denuncias por presuntas infracciones a los derechos de los

Para la cobertura a nivel nacional el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutivos de procesos sumarisimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal, o las necesidades de gestión requeridas para la mejor tramitación de los procedimientos a su cargo; o celebrar convenios con instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes que sobre el particular se establezca por directiva que emita el Consejo Directivo del Indecopi. Asimismo, el Consejo Directivo emite las disposiciones para la gestión más eficiente de los procedimientos a cargo del Indecopi."

⁵ LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 81.- Marco legal La materia de protección al consumidor de los servicios financieros prestados por las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones se rige por las disposiciones del presente Código, así como por las normas especiales establecidas en la Ley núm. 28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros, y las normas reglamentarias emitidas para garantizar su cumplimiento.

La regulación y supervisión del sistema financiero así como los productos y servicios se rige en virtud del principio de especialidad normativa por la Ley núm. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

M-CPC-06/02

consumidores, incluso en el ámbito de los servicios financieros, sin necesidad de requerir previamente un informe técnico de la SBS, esta facultad se encuentra expresamente reconocida en el artículo 105° del Código, el cual otorga al Indecopi autonomía para investigar y sancionar prácticas comerciales que vulneren derechos como la idoneidad, seguridad e información, aun cuando dichas prácticas se relacionen con productos supervisados por otras entidades.

30. Asimismo, el artículo 81° del Código deja claro que, aunque los servicios financieros se rigen por normas especiales, ello no exime a los proveedores de cumplir con la regulación general del consumidor, cuya aplicación corresponde al Indecopi, en ese sentido, la evaluación sobre si el banco adoptó medidas adecuadas para prevenir fraudes, como el monitoreo del patrón de consumo, no constituye una cuestión técnica exclusiva de la SBS, sino una obligación de conducta frente al consumidor, plenamente sujeta al análisis y sanción por parte del Indecopi dentro del marco de sus competencias.
31. En ese sentido el Indecopi como Autoridad de Consumo cuenta con autonomía suficiente para tomar decisiones dentro del ámbito de su competencia, tiene la función de investigar, analizar y pronunciarse sobre posibles infracciones a la normativa de defensa del consumidor, siempre que se identifiquen vulneraciones a las garantías que los proveedores están obligados a brindar en el ejercicio de sus actividades comerciales.
32. Por lo expuesto, corresponde desestimar la solicitud de suspensión del procedimiento y de requerimiento de un informe técnico a la SBS, efectuada por el Banco.

Sobre la legitimidad para obrar activa del denunciante

33. En el marco de los procedimientos administrativos, el artículo 118° del TUO de la LPAG establece que cualquier administrado tiene el derecho a presentarse ante la autoridad administrativa para solicitar la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración o reconocimiento de un derecho⁶.
34. La legitimidad para obrar es la cualidad que corresponde a los sujetos de la relación jurídica sustancial, cuando esta última sea deducida en juicio, para ser parte en la relación jurídica procesal que se forme, pues solo cuando estas personas figuren como partes del proceso, la pretensión podrá ser examinada en cuanto al fondo. Así, la Administración resolverá el fondo de la cuestión denunciada siempre que haya identidad entre los sujetos intervinientes en los hechos analizados y los sujetos intervinientes en el procedimiento.
35. En este orden de ideas, un requisito de procedencia de la denuncia ante el Indecopi en materia de protección al consumidor es la legitimidad para obrar, conforme al artículo

⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS.**

Artículo 118°.- Solicitud en interés particular del administrado. Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición.

427° del Código Procesal Civil⁷, norma aplicable de manera supletoria al presente procedimiento⁸. En efecto, pese a que los procedimientos administrativos sobre protección al consumidor iniciados a instancia de parte, como el presente, implican el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, no es menos cierto que en ellos se discuten derechos subjetivos e intereses legítimos de índole particular, por lo que se justifica la aplicación subsidiaria de las condiciones de procedencia del proceso civil.

36. Por su parte, el artículo III del Título Preliminar del Código dispone que su ámbito de aplicación alcanza al consumidor que se encuentre directa o indirectamente expuesto o comprendido dentro de una relación de consumo o en una etapa preliminar a esta⁹. Asimismo, el inciso 5 del artículo IV del Título Preliminar del Código, establece que la relación de consumo es aquella por la cual un consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor a cambio de una contraprestación económica¹⁰.
37. El sistema de protección al consumidor, en buena cuenta, se encuentra dirigido a otorgar tutela administrativa en los supuestos en que exista una relación de consumo en concreto o bien en las etapas precontractuales y/o en los servicios de postventa que se pudieran generar como consecuencia de la interacción entre los agentes de mercado.
38. En sus descargos y observaciones al informe final de instrucción el Banco solicitó que se declare improcedente la denuncia, toda vez que el señor William Huamani Choquepuma no ha acreditado ostentar legitimidad suficiente para obrar en representación de la empresa denunciante.
39. Por su parte la empresa denunciante solicita que se considere la vigencia de poder remitida como parte de la denuncia; lo que reitero en su escrito de absolución a las observaciones del Banco al informe final de instrucción.
40. Al respecto es de señalar que, de la revisión del expediente, se verifica que en el certificado de vigencia emitido por la Oficina Registral de Madre de Dios, que fue presentado a la secretaria técnica, se acredita el registro y vigencia del poder a favor del señor William Huamani Choquepuma en su cargo de gerente por parte de la empresa

⁷ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Artículo 427°.**- El Juez declarará improcedente la demanda cuando:

1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. (...)

⁸ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Disposiciones Complementarias. Disposiciones Finales. Primera.** Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

⁹ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. TÍTULO PRELIMINAR. Artículo III.-**

Ámbito de aplicación.

1. El presente Código protege al consumidor, se encuentre directa o indirectamente expuesto o comprendido por una relación de consumo o en una etapa preliminar a ésta.

2. Las disposiciones del presente Código se aplican a las relaciones de consumo que se celebran en el territorio nacional o cuando sus efectos se producen en éste.

3. Están también comprendidas en el presente Código las operaciones a título gratuito cuando tengan un propósito comercial dirigido a motivar o fomentar el consumo.

¹⁰ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. TÍTULO PRELIMINAR.**

(...)

Artículo IV.- Definiciones Para los efectos del presente Código, se entiende por:

(...)

5. Relación de consumo.- Es la relación por la cual un consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor a cambio de una contraprestación económica. Esto sin perjuicio de los supuestos contemplados en el artículo III.

denunciante, estableciéndose entre las facultades que corresponde al gerente la representación judicial y administrativa de la empresa, detallándose como sus facultades la de representar a la empresa en toda circunstancia ante las autoridades en juicio o fuera de el con las facultades generales contenidas en el artículo 74° y 75° del Código Procesal Civil¹¹; además se advierte del Código de Verificación 55041506, la autenticidad del referido documento.

41. En ese sentido, se tiene acreditado que el señor William Huamani Choquepuma como gerente tiene la representación de la empresa denunciante, tal como se tiene del certificado de vigencia presentado, por lo que cuenta con legitimidad para obrar activa para cuestionar los hechos referidos a que el Banco no habría adoptado medidas de seguridad respecto de dos operaciones realizadas con cargo a su cuenta corriente en dólares aplicando el tipo de cambio y habría permitido la creación indebida de un contacto favorito en dicha cuenta sin su autorización.
42. Conforme a lo señalado, no es posible estimar el argumento planteado por el Banco respecto a la improcedencia de la denuncia por falta de legitimidad para obrar activa de la empresa denunciante.
43. En consecuencia, corresponde desestimar la alegación de improcedencia formulada por el Banco sobre la falta de legitimidad para obrar activa y continuar con el análisis de fondo del presente caso.

Sobre la condición de consumidor final del denunciante

44. El Código establece las normas de protección y defensa de los consumidores, instituyendo como un principio rector de la política social y económica del Estado la protección de sus derechos, dentro de un régimen de economía social de mercado en el marco del artículo 65° de la Constitución Política del Perú.
45. Para cumplir con tal objetivo, dicho cuerpo legislativo, en su artículo IV del Título Preliminar, define quiénes son llamados “consumidores”, los mismos que son sujeto de tutela en la vía administrativa:

“Artículo IV.- Definiciones.

Para los efectos del presente Código, se entiende por:

¹¹ TEXTO UNICO ORDENADO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL RESOLUCION MINISTERIAL N° 010-93-JUS

Facultades generales.-

Artículo 74°.- La representación judicial confiere al representante las atribuciones y potestades generales que corresponden al representado, salvo aquellas para las que la ley exige facultades expresas. La representación se entiende otorgada para todo el proceso, incluso para la ejecución de la sentencia y el cobro de costas y costos, legitimando al representante para su intervención en el proceso y realización de todos los actos del mismo, salvo aquellos que requieran la intervención personal y directa del representado.

Facultades especiales.-

Artículo 75°.- Se requiere el otorgamiento de facultades especiales para realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos y para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconveniones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos que exprese la ley.

El otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de literalidad. No se presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente.

M-CPC-06/02

1. *Consumidores o usuarios*
 - 1.1 *Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor.*
 - 1.2 *Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio.*
 - 1.3 *En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta”.*
46. Tal como puede apreciarse, la regla general para la determinación de la condición de consumidor de una persona natural o jurídica es que la adquisición del bien o servicio se produzca en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional; de tal manera, que sólo de forma excepcional, el Código otorga protección a los microempresarios que evidencian asimetría informativa respecto de aquellos bienes o servicios que no forman parte del giro de su negocio. Esta condición se debe a que el objetivo de las normas de protección al consumidor es lograr una función de “reequilibrio” de una relación que se entiende naturalmente desequilibrada entre los proveedores y los consumidores¹².
47. Debe tenerse en cuenta que la tutela brindada por el Código a los microempresarios, responde a que el sistema de protección al consumidor tiene por finalidad corregir la asimetría informativa entre consumidores y proveedores en el mercado, siendo que los microempresarios, por su tamaño, capacidad económica, organización y/o estructura interna, pueden en determinados supuestos padecer de tal asimetría informativa en términos equiparables a los de un consumidor, contrariamente a las pequeñas, medianas y grandes empresas que están en la posibilidad de generar, desde su interior, mecanismos para superar la situación de asimetría informativa en la que se puedan encontrar frente a sus proveedores¹³.
48. El Banco argumentó en su descargo y observaciones al informe final de instrucción que, se ha acreditado que la empresa denunciante contrató los servicios en un ámbito empresarial, es decir, con fines distintos a los personales, familiares o de su entorno social inmediato; por lo que, de acuerdo a lo estrictamente previsto en el Código, correspondía que acredite su condición de “microempresa”. Esto significaría verificar si encaja en la noción de microempresario prevista en el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, es decir, si no posee ventas anuales que superen las 150 Unidades Impositivas Tributarias. Caso contrario, de superarse este monto, la denuncia sería declarada improcedente. Por tanto, corresponde determinar si el denunciante califica como consumidor final.

¹² **CASTELLANO, Andrea.** El análisis económico del derecho del consumidor: información, garantías y daños por productos elaborados. En **KLUGER, Viviana (compiladora).** Análisis Económico del Derecho. Ed. Heliasta, Buenos Aires, 2006, p. 155.

¹³ Ver Resolución 2266-2011/SC2-INDECOPI del 31 de agosto de 2011. Procedimiento seguido por Fundación Moreno S.A.C. contra Banco Continental S.A.

49. Por su parte la empresa denunciante precisó que su calidad de consumidor es evidente, además señaló que se debe tener en cuenta que existen dos afectados, la empresa denunciante a quien se le debitó la cantidad de S/ 60,000.00 aún sin haber operado su cuenta y el beneficiario BRISAS que ha referido que su cuenta se encuentra bloqueada, lo que significa que el dinero todavía se encuentra en poder y de posible extorno por parte del Banco, quien pudo llamar a este beneficiario y solicitarle el extorno, asumiendo su error y la falta de un sistema adecuado para este tipo de operaciones, pero dicha acción no fue realizada por el Banco.
50. Añadiendo la empresa denunciante en su escrito de absolución a las observaciones del Banco al informe final de instrucción que, sus rentas no superan las 150 UIT conforme permite el Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE – Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial que, las microempresas deben cumplir con tener un nivel de ventas anuales hasta por un monto máximo de 150 UIT.
51. De la revisión del escrito de denuncia presentado se advierte que el representante de la empresa denunciante indicó que es titular de la cuenta corriente en dólares N° 285-2005431-1-75 a nombre de la referida empresa, de la que refirió se efectuaron dos operaciones, aplicando el tipo de cambio que no reconoce y permitiendo la creación de un contacto favorito en dicha cuenta sin su autorización. De otro lado se advierte que, la actividad empresarial que desarrolla, es la de actividades de agencia de viajes, como principal, y, otras actividades de transporte por vía terrestre, como secundaria, tal como se advierte de la consulta RUC de la SUNAT de la empresa denunciante.
52. De lo anterior se advierte que la contratación del referido producto financiero se efectuó en el ámbito de una actividad empresarial.
53. Por tanto, conforme el criterio establecido por la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala)¹⁴, en caso el denunciante hubiere adquirido el producto materia de denuncia en el ámbito de una actividad empresarial, corresponde analizar si este califica como consumidor, en virtud de la excepción prescrita en el artículo 1º numeral 2 del Código; siendo importante tener en cuenta que, para tal efecto, deben verificarse los siguientes requisitos: (i) la calidad de microempresario del denunciante; (ii) que el bien o servicio no forme parte del giro propio del negocio; y (ii) la asimetría informativa respecto de dichos bienes o servicios.
54. Siendo que, en el presente caso, respecto del primer presupuesto, esto es, acreditar la calidad de microempresario, el Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial establece que, las microempresas deben cumplir con tener un nivel de ventas anuales hasta por un monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)¹⁵.

¹⁴ Ver Resolución 3590-2012/SPC-INDECOPI del 11 de diciembre de 2012, en el procedimiento seguido por Agropecuaria Vereau S.A.C. contra Weilenman & Cía. S.A.C.

¹⁵ **LEY N° 30056 - LEY QUE MODIFICA Diversas Leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial**
Artículo 10º. Modificación de la denominación del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, aprobado por Decreto Supremo 007-2008-TR

Precisamente en este punto, la empresa denunciante presentó copia de las Declaraciones Juradas de Impuesto a la Renta del año 2024, cuyas ventas netas o ingresos por servicios asciende a S/ 713,789.00, de lo que se corrobora que sus ventas anuales no sobrepasaron el monto máximo (150 UIT), es decir los S/ 772,500.00, considerando para este cálculo la UIT fijada para el 2024, para ser considerado como microempresa, cumpliendo con el requisito del primer filtro.

55. En cuanto al segundo presupuesto legal, esto es, que el bien o servicio no deba formar parte del giro propio de su negocio, la Sala ha señalado en reiterados pronunciamientos que por productos o servicios que forman parte del giro propio del negocio, debe entenderse a aquellos -aparte de los productos y servicios ofrecidos por el propio microempresario en el mercado- inherentes a la actividad económica desarrollada por el microempresario, esto es, absolutamente imprescindibles para que la misma se desenvuelva, tales como, materia prima, materiales fabricados que sirven de insumos, las maquinarias o instrumental necesario para prestar determinados servicios¹⁶. Por otro lado, constituyen “*productos o servicios que no forman parte del giro propio del negocio*” aquellos que pese a ser complementarios y facilitar la actividad económica del microempresario, no son imprescindibles para el desarrollo de esta. Es el caso de los servicios *transversales* en todo esquema productivo o de comercialización, como por ejemplo los servicios de publicidad, transporte de mercaderías o determinados servicios financieros; cabe precisar en este punto, que el criterio para definir como servicios

Modifícase la denominación “Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE”, aprobado mediante Decreto Supremo 007-2008-TR, por la siguiente: “Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial”.

Artículo 11°. Modificación de los artículos 1, 5, 14 y 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial

Modifícanse los artículos 1, 5, 14 y 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, en los siguientes términos:

“Artículo 1.- Objeto de Ley

La presente ley tiene por objeto establecer el marco legal para la promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), estableciendo políticas de alcance general y la creación de instrumentos de apoyo y promoción; incentivando la inversión privada, la producción, el acceso a los mercados internos y externos y otras políticas que impulsen el emprendimiento y permitan la mejora de la organización empresarial junto con el crecimiento sostenido de estas unidades económicas.

Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:

- **Microempresa:** ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
- **Pequeña empresa:** ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
- **Mediana empresa:** ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo de 2300 UIT.

El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la micro, pequeña y mediana empresa podrá ser determinado por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de la Producción cada dos (2) años.

Las entidades públicas y privadas promoverán la uniformidad de los criterios de medición a fin de construir una base de datos homogénea que permita dar coherencia al diseño y aplicación de las políticas públicas de promoción y formalización del sector.

¹⁶ Por ejemplo, piénsese en el caso de un microempresario que confecciona y vende prendas de vestir, que adquiere telas o una máquina de coser para elaborar las prendas que va a comercializar; o de otro microempresario que tiene una lavandería y compra lavadoras para poder prestar tal servicio. Conforme a lo expuesto, los productos que dichos microempresarios han adquirido forman parte del giro propio de su negocio, por lo que no cumplen con el segundo requisito para ser considerados como consumidores y no pueden acceder a la tutela administrativa brindada por esta instancia. Sin embargo, ello no quiere decir que se encuentren desamparados pues pueden recurrir al Poder Judicial.

transversales las actividades desarrolladas por los proveedores, se sustenta en el hecho de que, sin dichos productos o servicios, el proceso productivo no se detiene, pues son *contrataciones realizadas de manera esporádica o circunstancial*.

56. En este punto es de mencionar que, el análisis de la condición de consumidor debe efectuarse en relación al producto o servicio que ha sido materia de denuncia, siendo que en el presente caso, responde a que la empresa denunciante cuestionó que se efectuaron dos operaciones con cargo a su cuenta corriente en dólares aplicando el tipo de cambio que no se reconoce y permitiendo la creación de un contacto favorito en dicha cuenta sin su autorización; bajo ese entendido, es importante destacar que el uso al cual estaba destinado la cuenta corriente en dólares, constituye un servicio complementario que no forma parte del giro propio del negocio de la empresa denunciante, pues se considera que no resulta imprescindible para el desarrollo de sus actividades de agencia de viajes, como principal, y, otras actividades de transporte por vía terrestre, como secundaria, cumpliendo así con el requisito del segundo filtro.
57. Por último, en cuanto al análisis de la empresa denunciante se encuentra en una situación de asimetría informativa, cabe señalar que esta situación es de desventaja en desmedro de los consumidores, quienes no cuentan con la misma calidad ni cantidad de información que los proveedores, debido al conocimiento que éstos tienen de las actividades relacionadas con su proceso productivo o comercial. Así, se debe entender por asimetría informativa a la diferencia de información que manejan los proveedores respecto de los consumidores. Dicha diferencia coloca a los proveedores en una posición de ventaja al momento de entablar la relación comercial. Esta asimetría se produce por la especialización obtenida por los proveedores en las transacciones comerciales ya efectuadas (en toda la cadena productiva) y a la mejor posibilidad de acceder a toda la información referente al producto o servicio (características, funcionamiento, condiciones) debido a los recursos institucionales con los que cuentan (departamentos de logística, ventas, investigación, etc.).
58. En ese sentido, las personas naturales y jurídicas pertenecientes a la categoría profesional de los micro empresarios también pueden ser sujetos afectados por la desigualdad informativa en la relación de consumo y, por tanto, pueden ser considerados como consumidores para efectos del Código cuando debido a las necesidades de su actividad empresarial adquieran o utilicen productos, ya sean bienes o servicios, para cuya adquisición o uso no fuera previsible que debieran contar con conocimientos especializados equiparables a aquellos de los proveedores.
59. En efecto, el propósito es que a través del Código se supere la desigualdad informativa existente entre proveedor y consumidor, dado que sería atentatorio contra dicha finalidad otorgar la protección especial a quien no se encuentre afectado por ninguna asimetría; en este punto cabe indicar que, se presume que el consumidor se encuentra en asimetría informativa frente al proveedor; sin perjuicio de que este último pueda acreditar lo contrario, siendo que en el presente caso el Banco no ha acreditado dicha circunstancia; cumpliéndose así con el requisito del tercer y último filtro.
60. En ese sentido, se considera acreditada, respecto de los hechos materia de análisis, la condición de consumidor final de la empresa denunciante, conforme al marco normativo previsto por el Código.

61. En consecuencia, corresponde desestimar la alegación de improcedencia formulada por el Banco sobre la falta de condición de consumidor de la empresa denunciante y continuar con el análisis de fondo del presente caso.

Sobre la unificación de las imputaciones

62. El numeral 3° del artículo 139° de la Constitución Política¹⁷ dispone que son principios y derechos de la Función Jurisdiccional la observancia del debido proceso, si bien hace referencia al debido proceso dentro de la función jurisdiccional, su aplicación no encuentra límite en sede judicial, toda vez que abarca también a los procedimientos tramitados en las distintas instancias de la Administración Pública, así, el derecho a un Debido Procedimiento constituye uno de los principios del procedimiento administrativo¹⁸.
63. El debido proceso constituye una garantía de la función jurisdiccional, debiéndose observar en todas las instancias del proceso, más aún cuando el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil¹⁹, norma de aplicación supletoria al procedimiento administrativo reconoce dicho derecho.
64. En este contexto el artículo 10° del TUO de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General establece como causales de nulidad del acto administrativo, la contravención a la Constitución, las leyes o a las normas reglamentarias, así como la omisión o defecto de sus requisitos de validez²⁰. En la misma línea el artículo 3°²¹

¹⁷ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993**

Artículo 139°.- Principios de la función jurisdiccional. - Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(...)

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (...)

¹⁸ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL (DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS)**

Artículo IV.- Principios del Procedimiento Administrativo. - El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

¹⁹ **TEXTO UNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PERUANO**

Título Preliminar.

Artículo I.- Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. -

Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.

²⁰ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL (DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS)**

Artículo 10°.- Causales de nulidad.- Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. (...)

²¹ **TEXTO UNIC ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

establece como requisito de validez del acto administrativo que —entre otros— cumpla con observar el desarrollo de un procedimiento regular.

65. Dicha garantía constitucional comprende no sólo las facultades de invocar pretensiones o formular alegaciones sino también el deber del juzgador de tener en cuenta y valorar las alegaciones y pruebas de cada una de las partes, de donde se colige el deber de congruencia entre lo pedido y alegado por las partes y lo resuelto por el juzgador²².
66. Siendo así, el principio de congruencia se sustenta en el deber de la administración de pronunciarse respecto de todos los planteamientos formulados por los administrados, sea para acogerlos o desestimarlos, de modo tal que, mediante la resolución que decida sobre dicha pretensión, la administración emita íntegramente opinión sobre la petición concreta de los administrados²³.
67. El Banco solicitó la unificación de las imputaciones, en tanto, las dos infracciones imputadas en su contra se encuentran estrechamente vinculadas, en tanto la creación del contacto favorito “Brisas” constituye un hecho directamente relacionado con la ejecución de las operaciones cuestionadas. En efecto, el análisis sobre la validez de las operaciones no reconocidas necesariamente comprende el análisis de la supuesta

(DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS)

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.
2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.
3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

²² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

(DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS)

Artículo 198.- Contenido de la resolución

198.1 La resolución que pone fin al procedimiento cumplirá los requisitos del acto administrativo señalados en el Capítulo Primero del Título Primero de la presente Ley.

198.2 En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de iniciar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.

²³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

(DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS)

Artículo 5.- Objeto o contenido del acto administrativo

5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad.

5.2 En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, obscuro o imposible de realizar.

5.3 No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto.

5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por estos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que la autoridad administrativa les otorgue un plazo no menor a cinco (5) días para que expongan su posición y, en su caso, aporten las pruebas que consideren pertinentes.

creación indebida de dicho contacto favorito, de modo que ambas conductas forman parte de un único contexto fáctico que debe evaluarse de manera conjunta. Por tanto, solicita se unifiquen las dos infracciones imputadas, y, en consecuencia, analizarlas de manera conjunta, al encontrarse inmersas en un mismo análisis y su valoración separada podría generar una indebida duplicidad en la calificación de los hechos.

68. Por su parte la empresa denunciante señaló que, esa es la posición del Banco porque se busca cuestionar por la forma el servicio en sí mismo y la carencia de obligatoriedad en la mitigación de daños de una conducta irregular, fraudulenta que no ocasionó.
69. La empresa denunciante cuestionó que, el 3 de julio de 2025 se sustrajo de su cuenta corriente en dólares el importe de S/ 60,000.00 en dos operaciones, cada una por S/ 30,000.00, cobrándole la comisión por tipo de cambio; operaciones que se realizaron con destino a una cuenta a nombre de la empresa Consultoría Brisas EIRL, de cuya creación como contacto favorito le llegó una confirmación a su correo electrónico el 3 de julio de 2025, a las 10:02 horas, posteriormente a las 10:05 y 10:15 horas llegaron las notificaciones correspondientes a las referidas operaciones.
70. En atención a los hechos denunciados, la secretaría técnica imputó dos (02) presuntas infracciones distintas, referidas a que el Banco:

- (i) No habría adoptado medidas de seguridad respecto las operaciones, realizadas con cargo a su cuenta corriente en dólares aplicando el tipo de cambio:

Fecha	Cuenta/tarjeta cargo	Destino	Monto
3-07-2025	285-*****1-75	Consultoría Brisas EIRL	S/ 30,000.00
3-07-2025	285-*****1-75	Consultoría Brisas EIRL	S/ 30,000.00

- (ii) Habría permitido la creación indebida de un contacto favorito “Brisas”, en la cuenta del denunciante, sin su autorización
71. Sin embargo, se observa que la conducta referida de haber permitido la creación indebida de un contacto favorito “Brisas”, en la cuenta del denunciante, sin su autorización -imputada de forma independiente-, en realidad se encuentra estrechamente relacionada y forma parte de la presunta infracción referida de no haber adoptado medidas de seguridad respecto de las dos operaciones, realizadas con cargo a su cuenta corriente en dólares aplicando el tipo de cambio.
72. En consecuencia, la imputación contenida en la Resolución N° 01 adolece de una causal de nulidad, en tanto, la supuesta infracción relacionada con la creación indebida de un contacto favorito “Brisas” en la cuenta de la empresa denunciante no constituye una conducta autónoma, sino que se encuentra subsumida y debía ser analizada como parte integrante de la imputación referida al incumplimiento de las medidas de seguridad respecto de dos operaciones no reconocidas por la empresa denunciante, motivo por el cual no puede ser tratado como un hecho infractor separado sin vulnerar la lógica del procedimiento. Ello transgrede el principio de congruencia procesal, conforme al cual las imputaciones deben guardar estricta correspondencia con los hechos expresamente denunciados por el consumidor.

73. No obstante, es necesario señalar que esta falta de precisión en la imputación de cargos no ha generado una afectación sustancial al derecho de defensa de la parte denunciada, toda vez que esta ha ejercido plenamente su derecho a contestar la denuncia mediante la presentación de su escrito de descargos. Por ello, no resulta necesario emitir una nueva resolución de imputación ni reabrir el plazo para su contestación, debiendo analizarse el fondo del asunto en función de los hechos efectivamente denunciados por la empresa denunciante.

74. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad parcial de la Resolución N° 01, en el extremo en que se le imputaron al Banco las siguientes presuntas infracciones de forma separada:

- (i) No habría adoptado medidas de seguridad respecto las operaciones, realizadas con cargo a su cuenta corriente en dólares aplicando el tipo de cambio:

Fecha	Cuenta/tarjeta cargo	Destino	Monto
3-07-2025	285-*****1-75	Consultoría Brisas EIRL	S/ 30,000.00
3-07-2025	285-*****1-75	Consultoría Brisas EIRL	S/ 30,000.00

- (ii) Habría permitido la creación indebida de un contacto favorito “Brisas”, en la cuenta del denunciante, sin su autorización.

75. En su lugar, y en atención al principio de integración, corresponde considerar como única presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 19° del Código, en tanto, el Banco no habría adoptado medidas de seguridad respecto las operaciones, realizadas con cargo a su cuenta corriente en dólares aplicando el tipo de cambio:

Fecha	Cuenta/tarjeta cargo	Destino	Monto
3-07-2025	285-*****1-75	Consultoría Brisas EIRL	S/ 30,000.00
3-07-2025	285-*****1-75	Consultoría Brisas EIRL	S/ 30,000.00

CUESTIONES EN DISCUSIÓN

76. Corresponde determinar:

- (i) Si el Banco infringió el artículo 19° del Código, en tanto, no habría adoptado medidas de seguridad respecto de dos operaciones realizadas con cargo a la cuenta corriente en dólares de la empresa denunciante aplicando el tipo de cambio.
- (ii) Cuál sería la sanción para imponerse, de comprobarse la responsabilidad administrativa del Banco.
- (iii) Si procede ordenar las medidas correctivas solicitadas.
- (iv) Si corresponde ordenar el pago de costas y costos; y,
- (v) Si corresponde la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi

ANÁLISIS

Sobre el deber de idoneidad

77. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú²⁴ señala que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Como parte del cumplimiento de dicho deber de defensa especial del interés de los consumidores el Código reconoce una serie de derechos para los consumidores e impone una serie de deberes que debe cumplir todo proveedor en la comercialización de productos o prestación de servicios en el mercado.
78. Conforme lo señalado en el artículo 18° del Código²⁵, se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, teniendo en consideración además que la idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
79. El artículo 19° del Código²⁶ establece la responsabilidad de los proveedores por la idoneidad y calidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. Así, los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos y a la normatividad que rige su prestación.
80. Conforme se expuso precedentemente, conforme lo señalado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, la atribución de responsabilidad objetiva en la actuación del proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba²⁷, la misma que establece que quien alega un hecho debe probarlo, estableciendo el siguiente modo de atribución:

²⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentren a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

²⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

²⁶ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

²⁷ Al respecto, conforme a lo dispuesto por la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil, las normas en él contenidas se aplican supletoriamente a los procedimientos administrativos. Por esta razón, a quien afirma determinados hechos, le corresponde la carga de probarlos. En tal sentido, el artículo 196° del Código Procesal Civil establece lo siguiente:

“Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.”

- (i) *Acreditación del defecto: corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el bien o servicio; e,*
- (ii) *Imputación del defecto: acreditado el defecto, corresponderá al proveedor acreditar que el defecto no le es imputable (inversión de la carga de la prueba), porque no es un defecto incorporado al servicio como consecuencia de las actividades involucradas en poner el producto o el servicio al alcance del consumidor, porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque la falta de idoneidad se debió a la existencia de hechos ajenos no imputables a éste, como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.*
81. Lo descrito precedentemente resulta importante, pues establece la pauta de análisis que se seguirá a fin de resolver la controversia, debiendo analizarse si el denunciante acreditó la existencia de un defecto en la prestación del servicio, para luego invertir la carga probatoria al proveedor a fin de que acredite que no es responsable, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables, como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.
82. El supuesto de responsabilidad administrativa en la actuación del proveedor impone a éste la obligación procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien colocado en el mercado o el servicio prestado, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque pudo acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que lo eximen de responsabilidad. Así, corresponderá al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio vendido, luego de lo cual el proveedor deberá acreditar que dicho defecto no le es imputable, ello en aplicación regular de la norma que regula la carga de la prueba.
83. Sin embargo, existen situaciones excepcionales en las que no es posible para el consumidor acreditar la existencia del defecto alegado, por lo que resulta necesario flexibilizar la regla de la carga de la prueba para asegurar el cumplimiento del deber especial de protección a los consumidores, debido a la imposibilidad de exigir la acreditación de un hecho negativo, en cuyo caso se debería trasladar la carga probatoria a la parte contraria quien se encuentra en mejor posición de generarla. Este criterio ha sido desarrollado en la doctrina por la teoría de las cargas dinámicas o *favor probationis* y ampliamente explicada por este Colegiado en pronunciamientos anteriores²⁸.
84. La Resolución S.B.S. N° 6523-2013 que aprueba el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, establece que ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.
85. Dentro de dicho marco, con la finalidad de determinar la responsabilidad o no del proveedor corresponde efectuar un análisis de las medidas de seguridad adoptadas por

²⁸ Ver la **RESOLUCIÓN FINAL 181-2017/INDECOPI CUS**, emitida en el trámite del expediente 000476-2016/PS0-INDECOPI-CUS.

la entidad financiera a efectos de evitar que se realicen operaciones no reconocidas con cargo a la tarjeta contratada por el denunciante.

86. Sobre el particular se precisa a ambas partes que, el análisis se efectuará de la siguiente manera:
- Se verificará el monitoreo y detección de la operación inusual, una vez superada dicha evaluación, se verificará si correspondía el bloqueo de la tarjeta; y
 - Si se realizó un cargo justificado de la operación, cumpliendo con los requisitos de validez pertinentes.
87. Al respecto, el artículo 17° de la Resolución SBS N° 6523-2013, Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, recientemente modificado por Resolución SBS N° 03289-2025 (en adelante, el Reglamento), establece lo siguiente:

“Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

17.1 Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto al monitoreo de las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

- 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, distintos a los mecanismos de autenticación de operaciones establecidos en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.*
- 2. Implementar procedimientos para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones, que incluyan el alcance de este sistema, el tipo de información considerada como patrones de fraude, los supuestos que determinan cuándo una operación es atípica, la aplicación de límites de monto según operación, métodos de autenticación adicionales para operaciones de alto riesgo, entre otros.*
- 3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.*
- 4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar el riesgo de pérdidas por fraude.*

17.2 Las medidas de seguridad que dispongan las empresas como resultado del monitoreo de las operaciones son parte de su gestión de riesgos. El monitoreo no forma parte del proceso de autenticación de operaciones, ni determina por sí solo la validez de una operación. La responsabilidad de las empresas del sistema financiero sobre las operaciones realizadas por los usuarios se determina de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23° del Reglamento.

88. Sobre el monitoreo de las operaciones realizadas por los tarjetahabientes, el numeral 5 del artículo 2° del Reglamento, define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores, como, por ejemplo, el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

89. Como se aprecia, la normativa sectorial exige que el patrón de consumo, que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integren a su sistema de monitoreo, responda a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.
90. En este punto se considera pertinente precisar que, en atención al numeral 5 del artículo 2° del Reglamento, con la finalidad de determinar el comportamiento habitual de consumo de un usuario, se puede considerar diversos factores que pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa; es decir la entidad financiera tiene la obligación de acreditar que las operaciones cuestionadas corresponden al comportamiento habitual de consumo del denunciante, para tal efecto debe adjuntar los medios de prueba que estime pertinente; solo así se podrá determinar si correspondía o no que se adopte alguna medida de seguridad de alerta.
91. De lo señalado, si bien como reiteró el Banco en sus observaciones al informe final de instrucción, se modificó el artículo 17° del Reglamento, agregándose el punto 17.2 que establece que, las medidas de seguridad vinculadas al monitoreo de operaciones forman parte de la gestión de riesgos de las empresas del sistema financiero, precisándose que el monitoreo no forma parte del proceso de autenticación de operaciones ni determina por sí solo la validez de una operación; consolidándose que el monitoreo constituye una herramienta de gestión de riesgos y no un parámetro que determine la validez de las operaciones, o mucho menos, un mecanismo de seguridad, no obstante, cabe mencionar que sigue vigente lo establecido en el referido artículo respecto de que las empresas deben adoptar, como mínimo, medidas de seguridad con respecto al monitoreo de las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios, detalladas en los numerales del 1 al 4 del referido Reglamento, señaladas en párrafos precedentes, así el numeral 1, que fue modificado, establece que se debe contar con sistemas de monitoreo de operaciones, distintos a los mecanismos de autenticación de operaciones establecidos en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. Por lo que conforme el criterio establecido por la Sala, que será aunado posteriormente en la presente resolución, corresponde efectuar un análisis de las medidas de seguridad adoptadas por el Banco a efectos de validar la correcta realización de las operaciones cuestionadas, de este modo se verificará el monitoreo y detección de operaciones inusuales; así, una vez superada dicha evaluación, se procederá a analizar si se realizó el cargo justificado de estas, cumpliendo con los requisitos de validez pertinentes; por lo que corresponde desestimar lo cuestionado por el Banco en este extremo.
92. A ello se suma que, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP publicó el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad) cuyas disposiciones legales contienen un marco de referencia para el sistema de gestión de seguridad de la información, que tiene por finalidad fortalecer las capacidades de ciberseguridad y procesos de autenticación por parte de las empresas supervisadas por la SBS para la realización de operaciones en un entorno seguro y confiable.

93. En ese sentido, la norma tiene dos (2) características: a) un carácter subjetivo, referido a las partes obligadas a cumplir con las disposiciones de la referida normativa pertenecientes al régimen general y simplificado; y, b) un carácter objetivo, que establece la vigencia y los supuestos objeto de regulación. Así, se observa que el Reglamento de Ciberseguridad entró en vigor el 1 de julio de 2021; sin embargo, algunas disposiciones entraron en vigor de manera posterior.
94. El Reglamento de Ciberseguridad precisó que las disposiciones señaladas en el Subcapítulo III del Capítulo II referido a los procesos de enrolamiento y autenticación y la Tercera Disposición Complementaria Final referido a reportes de incidentes de ciberseguridad significativos, tenían un plazo de adecuación hasta el 1 de julio de 2022; siendo aplicable a partir de dicha fecha para las empresas supervisadas por la SBS.
95. En ese orden de ideas, respecto del ámbito de aplicación, resulta necesario señalar lo expuesto en el Reglamento de Ciberseguridad, así, el artículo 17° de dicha disposición legal establece que las empresas que brindan servicios a sus usuarios por canales digitales deben considerar determinados factores de autenticación a fin de prevenir amenazas a la seguridad de la información²⁹.
96. Para tal efecto, el artículo 18° del Reglamento de Ciberseguridad señala que, el enrolamiento del usuario para el uso de canales digitales requiere por lo menos: a) verificar la identidad del usuario y tomar las medidas necesarias para reducir la posibilidad de suplantación de identidad, lo que incluye el uso de dos factores independientes de categorías diferentes; y, b) generar las credenciales y asignarlas al usuario.
97. En esa misma línea, el artículo 19° de la referida norma, establece que se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan generar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital, que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones.
98. Por ello, en virtud a lo expuesto, y conforme a lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, para operaciones realizadas desde el 1 de julio de 2022, la norma exige a las empresas supervisadas de Régimen General y Régimen Simplificado una autenticación reforzada, por ello también se verificará la utilización de dos factores de autenticación independientes de categorías diferentes, la generación de un código de autenticación y la notificación de la operación exitosa, salvo que se encuentre dentro de los supuestos de exención de autenticación reforzada, estipulado en la norma.

²⁹ **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, PUBLICADA EL 19 DE FEBRERO DE 2021**

El artículo 17° del Reglamento de Ciberseguridad establece que la autenticación es un proceso que debe implementarse para controlar el acceso a los servicios por canales digitales que ofrece una empresa a sus usuarios; por lo que, debe considerar: (a) Los factores de autenticación requeridos; (b) estándares criptográficos vigentes basados en software o hardware, y sus prestaciones de confidencialidad o integridad esperadas; (c) plazos y condiciones en las que se requerirá al usuario volver a autenticarse; (d) línea base de controles de seguridad de la información requerida para prevenir amenazas y (e) lineamientos para la retención de registros de auditoría para la detección de amenazas conocidas y eventos de seguridad de la información.

99. En atención a lo señalado, corresponde desestimar el cuestionamiento del Banco en sus observaciones al informe final de instrucción, respecto de evaluarse la adopción de medidas de seguridad con base en las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, toda vez que como se desarrolló en párrafos precedentes, en el presente caso corresponde la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, antes referido, ello para operaciones realizadas desde el 1 de julio de 2022, considerando que las operaciones materia de denuncia, se efectuaron el 3 de julio de 2025 por Banca Móvil; además, de acuerdo a lo señalado por el propio Banco que con el objetivo de optimizar la implementación de las medidas de autenticación reforzada, el 28 de junio de 2024 la SBS emitió la Resolución SBS N° 02286-2024, mediante la cual modificó el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, disponiendo que las empresas del sistema financiero debían adoptar, como mínimo, entre otros mecanismos, el proceso de autenticación previsto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad estableciendo que la aplicación de dicha modificación contaría con un plazo de adecuación que, para determinados supuestos, se extendía hasta el 1 de julio de 2025; de lo que este Despacho no advierte su inaplicación, conforme señaló la empresa denunciante en su escrito de absolución a las observaciones del Banco al informe final de instrucción que, la adecuación no significa plazo de incumplimiento, inobservancia o inaplicación; por lo que se reitera que en el presente caso correspondería la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021.
100. En el presente caso se imputó contra el Banco que no habría adoptado medidas de seguridad respecto las operaciones, realizadas con cargo a su cuenta corriente en dólares aplicando el tipo de cambio:

Fecha	Cuenta/tarjeta cargo	Destino	Monto
3-07-2025	285-*****1-75	Consultoría Brisas EIRL	S/ 30,000.00
3-07-2025	285-*****1-75	Consultoría Brisas EIRL	S/ 30,000.00

101. El Banco en sus descargos y observaciones al informe final de instrucción argumentó que, el denunciante se encontraba afiliado a la Banca Móvil desde el 25 de junio del 2024 y que, cuenta con el Reporte de Operaciones de Banca Móvil, en el que se advierte que ingreso a la Banca Móvil a las 10:00:58 (fila 5) para realizar la primera operación a las 10:02:06 (fila 8) por el importe de US\$ 8 588,61, el cual, aplicado el tipo de cambio de S/ 3,4930, equivale al monto de S/ 30 000,00 y la segunda operación a las 10:05:03 (fila 16) por el importe de US\$8 588,61, el cual, aplicado el tipo de cambio de S/ 3,4930, equivale al monto de S/ 30 000,00. Así la primera operación fue validada mediante la firma "FacelD", la cual implica el uso de los datos biométricos faciales del denunciante, acreditando de manera suficiente la validez de dicha operación. Asimismo, señaló que, se efectuó también el registro de la cuenta beneficiaria N° ****8037 como contacto favorito bajo la denominación "Brisas", lo cual se observa en la fila 9 del Reporte de Operaciones de Banca Móvil, precisando que notificó al denunciante respecto a dichas operaciones, toda vez que ha sido el mismo quien, mediante su escrito de denuncia, demostró que recibió la notificación de la realización de la primera operación. Finalmente señaló que, al haber agregado el denunciante a la Cuenta N° ****8037 como contacto favorito bajo la denominación "Brisas", para la ejecución de la segunda operación ya no resultaba exigible la aplicación de un método de autenticación

reforzada, conforme lo previsto en el artículo 20° del Reglamento de Ciberseguridad. En ese sentido, concluye que las operaciones no solo se encuentran debidamente respaldadas por el registro del ingreso legítimo a la Banca Móvil (login), sino que además cumple con los parámetros normativos de seguridad digital aplicables al caso y adjuntan para acreditar la notificación de las operaciones, las constancias de operación.

102. Asimismo el Banco en sus observaciones al informe final de instrucción añadió que, respecto al patrón habitual de consumo de la denunciante que, la sola realización de una operación que difiera de consumos previos no permite, por sí misma, concluir que la misma sea inusual o que haya incumplido su deber de monitoreo; la apreciación de la “inusualidad” exige un análisis integral del historial del producto —montos, frecuencia, canales, periodicidad e incluso períodos de inactividad— y de las circunstancias concretas que pueden justificar una desviación puntual (viajes, activación temporal de la tarjeta para compras en el extranjero, emergencias u otras necesidades extraordinarias), de modo que una única transacción atípica no constituye prueba automática de negligencia bancaria ni de fallo de los sistemas de control del proveedor. La propia jurisprudencia administrativa y suprema ha dicho que el uso de un nuevo canal o la aparición de consumos en un lapso breve no son, por sí solos, determinantes de sospecha: cuando no existe un historial consistente no puede hipertrofiarse la noción de “patrón” sin antes ponderar la totalidad de los elementos probatorios, y que operaciones realizadas dentro de los controles técnicos (p. ej. con tarjeta física y clave) o por razones explicables deben ser valoradas antes de atribuirle responsabilidad; por tanto, corresponde exigir una evaluación motivada sobre frecuencia, montos, activación de alertas internas y comprobación documental antes de reputar incumplimiento del deber de idoneidad. Por lo que solicitó sea declarada infundada la denuncia, toda vez que ha quedado acreditado que las operaciones materia de cuestionamiento se realizaron de forma válida y tomando en consideración las medidas de seguridad exigidas por su representada.
103. Al respecto la empresa denunciante en su escrito de absolución a las observaciones del Banco al informe final de instrucción señaló que, el cuestionamiento no es a la validez de las operaciones sino al fraude en las operaciones, a la existencia de mecanismos fallidos para la custodia de dinero, para el uso de tarjetas y concretamente para mitigar y revertir los efectos dañosos de las mismas, es importante además señalar que el Banco no ha proveído toda la información en su oportunidad y que ha faltado a la verdad aduciendo que no conocía los hechos, que no se hicieron los reclamos oportunos y otras justificaciones que han sido totalmente descartadas y evidenciadas como fallas de sus propios sistemas de provisión de servicios y de sus propios mecanismos de seguridad desde el uso de sus plataformas, pasando por el uso de sus tarjetas hasta el servicio de sus trabajadores quienes simplemente han buscado evadir las responsabilidades del Banco por un servicio deficiente. Además señaló que, nunca realizó las operaciones cuestionadas, es mas no existe cláusula de exención de responsabilidad por este tipo de fallos y el Banco una vez más alega un sistema FACEID que desconoce y nunca demuestra, por el contrario se limita a volver a enviar las mismas capturas, sin expresar siquiera cuales fueron las medidas de seguridad de su propio sistema FACEID, con lo cual se genera asimetría dado que el Banco nunca ha remitido información completa en el presente caso y se limita a argumentar respecto a los documentos que ofreció sin señalar siquiera si ha evaluado, monitorizado o menos aun fiscalizado sus propios sistemas. Precizando que se tratan de operaciones que

nunca antes realizó, de donde se puede presumir que existía el conocimiento por parte de terceros de este hecho, sumado a que la defensa legal entablada busca validar acciones delincuenciales acudiendo falta de obligatoriedad, además se debe observar la conducta negligente del Banco incapaz de requerir a otros de sus clientes la devolución del dinero indebidamente sustraído, la falta de fiscalización de los colaboradores que tuvieron a su cargo la mitigación del daño, el uso de protocolos de ciberseguridad que el Banco señala haber instituido incluso desde el 2021. Finalmente señaló que, ha quedado acreditado que la operación fraudulenta fue inusual, no obedece a su patrón de consumo y ha resultado no solo ser atípica sino dañosa, nunca se generó una autenticación reforzada, su sistema o canal digital es inseguro, el Banco no ofrece información confiable, no ha realizado la evaluación y supervisión en el caso en concreto ni ahora ni cuando sucedieron los hechos.

104. Sobre el particular es de mencionar que conforme se ha establecido consistentemente en reiteradas resoluciones que la idoneidad del servicio financiero ante operaciones no reconocidas se evalúa a partir de la diligencia aplicada por el Banco, un criterio central para determinar el cumplimiento de este deber es el análisis del patrón de consumo del cliente, cuando la operación cuestionada se ubica dentro de los parámetros usuales de gasto o movimientos del consumidor, se presume la validez de la transacción, y el Banco no tiene el deber de activar mecanismos de seguridad extraordinarios (como el bloqueo preventivo o la solicitud de validaciones adicionales), pues esto podría ir en detrimento de la fluidez del servicio que el consumidor espera.
105. Adicionalmente, el proveedor cumple con su deber de idoneidad al contar con sistemas que validan y autorizan la transacción, tales como el uso de claves secretas o mecanismos de autenticación (como el *token*), si el Banco logra demostrar que la operación fue autorizada mediante el uso de las credenciales de seguridad asignadas al denunciante, la validez de la operación queda sustentada. Es pertinente reiterar que la normativa no exige a las entidades financieras contar con un sistema de seguridad absolutamente infalible, sino con sistemas que cumplan con los estándares de diligencia debida en el sector financiero, por ende, la validación exitosa de la operación conforme al sistema implementado por el Banco sustenta el archivo de la denuncia.
106. Conviene en mencionar que los consumidores o usuarios de servicios financieros esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen. En ese sentido, el parámetro de idoneidad en este tipo de casos está constituido por los mecanismos de seguridad implementados por los proveedores para realizar operaciones, vía internet o presencial; por ello, es necesario que, dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por la entidad financiera, sea esta quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que cargó debidamente la operación en cuestión.
107. Así, corresponde efectuar un análisis de las medidas de seguridad adoptadas por el Banco a efectos de validar la correcta realización las operaciones cuestionadas, de este modo se verificará el monitoreo y detección de operaciones inusuales; así, una vez superada dicha evaluación, se procederá a analizar si se realizó el cargo justificado de estas, cumpliendo con los requisitos de validez pertinentes.

108. De la verificación de los actuados en el expediente, se tiene copia de las constancias de las dos operaciones materia de denuncia, adjuntadas por el Banco, en el que se advierte las operaciones con cargo a la cuenta corriente en dólares de la empresa denunciante por los importes de US\$ 8 588,61 cada uno -a los cuales aplicando el tipo de cambio de S/ 3,4930, equivale al monto de S/ 30 000,00 cada uno, conforme lo señaló el Banco en su descargo- lo que acredita que ciertamente las operaciones se efectuaron y fueron desconocidas por la empresa denunciante, véase:

Imagen 01:



Constancia de Operación - BCP

Le confirmamos por este medio que la operación se ha realizado con éxito a través de nuestra Banca Móvil/ Banca por Internet.

Titular :AMAZON WILDLIFE PERU EIRL

Fecha y hora :03/07/2025 10:05

Número de operación :01096981

Cuenta de origen : CORRIENTE DÓLARES 285-2005431-1-75

Cuenta de destino : AHORRO SOLES 480-71294528-0-37

Monto : \$ 8588.61

Puedes verificar tu operación a través de nuestros canales de atención :
Banca por Internet, Banca Móvil, Banca por Teléfono (311-9898), Cajeros Automáticos, Agente BCP o en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

Constancia de Operación - BCP

Le confirmamos por este medio que la operación se ha realizado con éxito a través de nuestra Banca Móvil/ Banca por Internet.

Titular :AMAZON WILDLIFE PERU EIRL

Fecha y hora :03/07/2025 10:02

Número de operación :01113662

Cuenta de origen : CORRIENTE DÓLARES 285-2005431-1-75

Cuenta de destino : AHORRO SOLES 480-71294528-0-37

Monto : \$ 8588.61

Puedes verificar tu operación a través de nuestros canales de atención :
Banca por Internet, Banca Móvil, Banca por Teléfono (311-9898), Cajeros Automáticos, Agente BCP o en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

109. En ese entendido y en concordancia con los argumentos desarrollados en párrafos precedentes de la presente, habiéndose acreditado que las operaciones fueron cargadas a la cuenta corriente en dólares de la empresa denunciante, pero que no es reconocida por esta, corresponde revisar si el Banco adoptó las medidas de seguridad necesarias, como realizar el seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude (Artículo 22° Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito³⁰), dentro de las que se

30

RESOLUCIÓN DE LA SBS N° 6523- 2013 - REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO.

Artículo 22°.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o la cancelación definitiva de la tarjeta, en caso sea necesario.

* **El numeral 2 fue modificado por Resolución SBS N° 5570-2019**

encuentra los mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre estas posibles operaciones de fraude.

110. Para lo cual, el Banco debía de presentar los estados de la cuenta corriente en dólares de la empresa denunciante o el documento que contenga el detalle de los movimientos anteriores (06 meses³¹) a la realización de las operaciones no reconocidas, esto con la finalidad de verificar el comportamiento habitual de consumo de la empresa denunciante.
111. Debemos precisar que, en reiterada jurisprudencia, ha quedado sentado que la determinación del comportamiento habitual de un consumidor es de naturaleza estrictamente individual, por lo que no es viable concluir que una operación es inusual para todos los clientes. Con el fin de fijar un criterio objetivo para el deber de monitoreo de las entidades financieras, se ha determinado que el factor decisivo para identificar una operación como inusual o sospechosa es el importe individual de la operación.
112. Ahora bien, el Banco en sus observaciones al informe final de instrucción respecto al patrón habitual de consumo de la empresa denunciante señaló que, la sola realización de una operación que difiera de consumos previos no permite, por sí misma, concluir que la misma sea inusual o que haya incumplido su deber de monitoreo; la apreciación de la “inusualidad” exige un análisis integral del historial del producto —montos, frecuencia, canales, periodicidad e incluso períodos de inactividad— y de las circunstancias concretas que pueden justificar una desviación puntual (viajes, activación temporal de la tarjeta para compras en el extranjero, emergencias u otras necesidades extraordinarias), de modo que una única transacción atípica no constituye prueba automática de negligencia bancaria ni de fallo de los sistemas de control del proveedor.
113. Sobre el particular, conforme se consignó en el informe final de instrucción, para establecer el patrón de consumo de un usuario, la entidad debe estudiar el historial de movimientos o estados de cuenta del consumidor, este análisis debe considerar la totalidad de canales utilizados previamente (cajeros, online, etc.) y no limitarse a una frecuencia de uso específica, de esta forma, si bien la frecuencia, el canal o el establecimiento son elementos relevantes, no son suficientes por sí mismos para calificar una operación como inusual. A modo de ejemplo, una operación efectuada por primera vez en un nuevo establecimiento solo se considerará sospechosa si el monto individual se encuentra fuera del rango que el cliente usualmente consume con su producto financiero. Es importante señalar que este análisis se aplica únicamente para determinar si la operación era inusual y debía ser monitoreada por el Banco, pero no exime de la necesidad de contar con las autorizaciones y habilitaciones previas requeridas para procesar la transacción.
114. Asimismo el Banco observó que, la propia jurisprudencia administrativa y suprema ha dicho que el uso de un nuevo canal o la aparición de consumos en un lapso breve no son, por sí solos, determinantes de sospecha: cuando no existe un historial consistente no puede hipertrofiarse la noción de “patrón” sin antes ponderar la totalidad de los elementos probatorios, y que operaciones realizadas dentro de los controles técnicos (p. ej. con tarjeta física y clave) o por razones explicables deben ser valoradas antes de

³¹ Período referencial.

atribuirle responsabilidad; por tanto, corresponde exigir una evaluación motivada sobre frecuencia, montos, activación de alertas internas y comprobación documental antes de reputar incumplimiento del deber de idoneidad.

115. Al respecto, conforme también se consignó en el informe final de instrucción, mediante la Resolución N° 2293-2024/SPC-INDECOPI la Sala ha modificado su criterio sobre el deber de las entidades financieras, considerando que, la obligación del proveedor no solo es monitorear transacciones inusuales o sospechosas, sino que debe asegurar que todas las operaciones cargadas a las cuentas de sus clientes sean válidas, esto implica que las transacciones deben, a la vez, ser coherentes con el comportamiento habitual de consumo del cliente y cumplir con los requisitos de validez necesarios para su autorización.
116. En consecuencia, si una operación es detectada como atípica para el historial del consumidor, la responsabilidad administrativa del banco queda acreditada por el solo hecho de haber cargado dicha transacción a la cuenta, sin que sea necesario analizar si concurrieron los requisitos de validez (como el uso de una clave o un chip). Por el contrario, si la operación se ajusta al patrón de consumo del cliente, la responsabilidad del proveedor se determinará únicamente analizando si dicha operación cumplió con los requisitos de validez para su autorización.
117. Partiendo de ello, en el marco del procedimiento de protección al consumidor, recae sobre el proveedor la carga de la prueba para desvirtuar las imputaciones del consumidor. Al respecto, el Banco tenía la obligación de acreditar que las operaciones no reconocidas por el denunciante se encontraban dentro de su patrón de consumo habitual, a fin de demostrar que no estaba obligado a activar mecanismos de alerta o seguridad adicionales.
118. Para ello, el Banco debía presentar los estados de cuenta o extractos de movimientos correspondientes a periodos previos a la fecha en que se produjeron las operaciones fraudulentas (en este caso, de enero a junio de 2025³²). Este análisis técnico y objetivo constituye un medio probatorio idóneo para sustentar que las operaciones en cuestión no eran inusuales para el cliente.
119. No obstante, el Banco no cumplió con su deber de diligencia y no aportó dicha evidencia en su descargo, escritos posteriores ni observaciones al informe final de instrucción, respecto al patrón de consumo de la empresa denunciante, por lo que carece de sustento argumentar que las operaciones no requerían medidas de seguridad adicionales. La omisión de presentar elementos para realizar un análisis de patrón de fraude y un registro histórico que respaldara tal argumento, genera la presunción de que el proveedor incumplió con su deber de idoneidad en la prestación del servicio, en consecuencia, la responsabilidad administrativa del Banco por el cargo indebido de las operaciones queda plenamente acreditada. En este punto cabe mencionar que, de los medios de prueba aportados por la empresa denunciante tampoco se encontró los estados de cuenta del periodo al cual se hace mención para determinar un patrón de consumo en los últimos seis meses previos a las operaciones no reconocidas.

³² Como se señaló es un periodo referencial.

120. Así, en el presente caso, la falta de acreditación por parte del Banco de haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para la detección de un patrón de fraude configura una omisión grave. Con base en el nuevo criterio de la Sala, la obligación del proveedor no se limita a garantizar la validez individual de cada operación, sino que se extiende a asegurar que las transacciones sean coherentes con el comportamiento habitual de consumo del cliente. Al no haber proporcionado la evidencia que sustente un análisis de dicho patrón, el Banco incumplió con un deber fundamental.
121. Con base en ello, se concluye que el Banco debía adoptar medidas de seguridad de detección de patrones de fraude respecto de las operaciones cuestionadas por la empresa denunciante, lo que no cumplió con hacer.
122. Se destaca y recalca que el análisis de validez de una operación solo resulta procedente una vez que se ha determinado, de manera previa, que esta se encuentra dentro del patrón de consumo habitual del usuario. Conforme al criterio consolidado por la Sala, el examen de validez presupone la inexistencia de anomalías en el comportamiento transaccional del cliente, pues si la operación se aparta del patrón, corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por no haber activado medidas de seguridad adicionales. En el presente caso, al no haberse acreditado por parte del Banco el patrón de consumo de la empresa denunciante ni justificado por qué las operaciones no fueron consideradas inusuales, no resulta procedente ingresar al análisis de validez de las operaciones, dado que el incumplimiento de las obligaciones preventivas determina, por sí mismo, la falta de idoneidad del servicio financiero.
123. Por ello, no resulta pertinente continuar con el análisis sobre la validez de las operaciones cuestionadas por la empresa denunciante que incluye la creación del contacto favorito, dado que la responsabilidad administrativa del Banco se determina directamente por su falta de adopción de mecanismos de seguridad preventivos respecto al patrón de fraude, lo que es suficiente para tener por acreditada su responsabilidad, el incumplimiento de este deber de idoneidad, bajo el nuevo criterio jurisprudencial, hace que el Banco sea directamente responsable por el cargo indebido de las operaciones, sin necesidad de mayores verificaciones.
124. Por lo expuesto, corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la empresa denunciante contra el Banco por infracción del artículo 19° del Código, al haber quedado acreditado que no adoptó medidas de seguridad respecto de dos operaciones realizadas con cargo a su cuenta corriente en dólares aplicando el tipo de cambio.

Sobre la graduación de la sanción

125. El artículo 110° del Código, establece que las infracciones a dicha Ley podrán ser calificadas como leves, graves y muy graves e imponer sanciones que van desde una amonestación hasta una multa por un máximo de 450 Unidades Impositivas Tributarias, criterios que deben ser considerados al momento de graduar las sanciones, sin perjuicio de las medidas correctivas reparadoras y complementarias que ordene la Comisión y de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder³³.

³³ LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 110.- Sanciones administrativas

126. Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. El fin de las sanciones es; en último extremo, adecuar las conductas al cumplimiento de determinadas normas.
127. Por su parte, el artículo 112° del Código, establece que, al momento de determinar la gravedad de la infracción y aplicar la multa correspondiente, debe seguirse determinados criterios y tomar en cuenta las circunstancias agravantes o atenuantes especiales³⁴.

El INDECOPI puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

- Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.
- Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
- Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores. Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente.

La cuantía de las multas por las infracciones previstas en el Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, se rige por lo establecido en dicha norma, salvo disposición distinta del presente Código. Las sanciones administrativas son impuestas sin perjuicio de las medidas correctivas que ordene el INDECOPI y de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder.

³⁴ LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas.

Al graduar la sanción, el órgano resolutorio puede tener en consideración los siguientes criterios:

- El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.
- La probabilidad de detección de la infracción.
- El daño resultante de la infracción.
- Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.
- La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.
- Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.

Se consideran circunstancias agravantes especiales, las siguientes:

- La reincidencia o incumplimiento reiterado, según sea el caso.
- La conducta del infractor a lo largo del procedimiento que contravenga el principio de conducta procedimental.
- Cuando la conducta infractora haya puesto en riesgo u ocasionado daño a la salud, la vida o la seguridad del consumidor.
- Cuando el proveedor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, deja de adoptar las medidas necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias.
- Cuando la conducta infractora haya afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores.
- Otras circunstancias de características o efectos equivalentes a las anteriormente mencionadas, dependiendo de cada caso particular.

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

- La presentación por el proveedor de una propuesta conciliatoria dentro del procedimiento administrativo que coincida con la medida correctiva ordenada por el órgano resolutorio.
- Cuando el proveedor acredite haber concluido con la conducta ilegal tan pronto tuvo conocimiento de la misma y haber iniciado las acciones necesarias para remediar los efectos adversos de la misma.
- En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
- Cuando el proveedor acredite que cuenta con un programa efectivo para el cumplimiento de la regulación contenida en el presente Código, para lo cual se toma en cuenta lo siguiente:
 - El involucramiento y respaldo de parte de los principales directivos de la empresa a dicho programa.
 - Que el programa cuenta con una política y procedimientos destinados al cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el Código.

128. Estos criterios sirven como parámetro de juicio para una mayor objetividad de la gravedad de la infracción y la imposición de la sanción, en garantía de los derechos del infractor.
129. En el presente caso se ha establecido la responsabilidad administrativa del Banco por infracción del artículo 19° del Código, por lo que corresponde efectuar la graduación de la sanción a imponer por dicha conducta.
130. De conformidad con el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, vigente a partir del 14 de junio de 2021, y aplicable a los procedimientos iniciados a partir de dicha fecha, la multa a imponer por infracciones al Código se calculará en base a la fórmula " $M = m \times F$ " donde " m " representa la multa base y " F " la sumatoria de los factores agravantes y atenuantes. Cabe precisar que, en caso de no existir ninguna circunstancia agravante y atenuante, el factor F es equivalente a la unidad ($F = 1$ o 100%).
131. Siguiendo el orden previsto en la referida norma, corresponde establecer, en primer lugar, la Multa Base (m), la cual se estima multiplicando un primer componente de valores preestablecidos según la afectación y el tamaño del infractor ($k_{i,j}$) por un segundo componente que denominamos factor de Duración (D_t), conforme la siguiente fórmula: " $m = k_{i,j} \times D_t$ ".
132. Así en el caso de no adoptar medidas de seguridad respecto de dos operaciones realizadas con cargo a la cuenta corriente en dólares de la empresa denunciante aplicando el tipo de cambio, corresponde determinar (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.
- (i) **Nivel de afectación:** La infracción cometida está referida a que el Banco no adoptó medidas de seguridad respecto de dos operaciones realizadas con cargo a la cuenta corriente en dólares de la empresa denunciante aplicando el tipo de cambio, por los importes de US\$ 8 588.61 cada uno a los cuales se aplicó el tipo de cambio de S/ 3,4930, equivale al monto de S/ 30 000,00 cada uno; la misma que se encuentra dentro del supuesto comprendido de las infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (08) UIT; por lo que, se determina que el tipo de afectación es "alta", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.
- (ii) **Tamaño del infractor:** El artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1 700 UIT; mediana

c. Que existen mecanismos internos para el entrenamiento y educación de su personal en el cumplimiento del Código.
d. Que el programa cuenta con mecanismos para su monitoreo, auditoría y para el reporte de eventuales incumplimientos.
e. Que cuenta con mecanismos para disciplinar internamente los eventuales incumplimientos al Código.
f. Que los eventuales incumplimientos son aislados y no obedecen a una conducta reiterada.
5. Otras circunstancias de características o efectos equivalentes a las anteriormente mencionadas dependiendo de cada caso particular.

empresa: ventas anuales de 1 700 a 2 300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2 300 UIT se trata de una gran empresa).

De acuerdo a la información económica reportada por el denunciado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, en particular, Padrón Sunat (2023): Búsqueda de Información Empresarial por RUC, se verifica que sus ventas anuales, bajo la denominación "Facturación anual máxima" superó las 2 300 UIT (es decir los S/ 11,385,000.00, considerando para este cálculo la UIT fijada para el 2023); por lo que, se ha acreditado su condición de "gran empresa", conforme se evidencia de la documentación recabada del Padrón Sunat.

PADRÓN SUNAT (2023): BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL POR RUC

RUC	20.100.047.218	Colocar el RUC del sancionado.
Nombre o razón social 1/	BANCO DE CREDITO DEL PERU	
Tamaño de empresa 2/	Gran empresa	
Facturación anual máxima (S/) 3/	99.000.000	

Notas:

- El presente archivo solo incluye datos del Padrón de Contribuyentes de la Sunat donde se especifica el tamaño de empresa.

- Los datos del Padrón de Contribuyentes de la Sunat no necesariamente coinciden con los señalados en el Top 10 000.

1/ Nombre o razón social del contribuyente asociado al RUC según la Sunat.

2/ Tamaño de empresa en el 2023 del contribuyente asociado al RUC según la Sunat.

3/ Variable incorporada por la OEE. Es la facturación anual máxima en soles asociada al tamaño de empresa correspondiente. Para empresa, se considera una facturación máxima de 20 000 UIT o 99 000 000 soles.

Fuente: Padrón de contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) del 2023.

Considerando el nivel de afectación "alta" y el tamaño del infractor "gran empresa", el valor preestablecido conforme al cuadro 19 (gráfico de doble entrada) previsto en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM es de 22.97 UIT.

- (iii) **Periodo de duración de la infracción:** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM es 1.0. Por tanto, al multiplicar el monto preestablecido (11.60) por el factor de duración (1.0), se determina que la multa base es de 22.97 UIT.

133. Finalmente, en el presente caso no consideramos atenuantes ni agravantes; por lo que, "F" es igual a 1,0.
134. En ese sentido, la multa a imponer (M), en atención a la fórmula " $M = m \times F$ ", con los datos obtenidos, resulta " $M = 22.97 \times 100$ ", es de 22.97 UIT.
135. En este punto resulta importante reproducir el "Reporte de Cálculo de Multas – Prestablecido" que determinó la sanción a imponer al Banco:

REPORTE DEL CÁLCULO DE MULTAS - PREESTABLECIDO

Órgano resolutivo	CPC
RUC del sancionado	20100047218
Razón social del sancionado	BANCO DE CREDITO DEL PERU
Tamaño del sancionado	Gran empresa
Tipo de infracción	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (08) UIT.
Nivel de infracción	Alta
Factor de duración (Dt)	1.00
Multa base (UIT)	22.97
Factores agravantes y atenuantes (F)	1.00
Multa preliminar (UIT)	22.97
No supera los topes legales	
Multa final (UIT) ¹	22.97

136. Por tanto, corresponde sancionar al Banco con una multa de 22.97 UIT por infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código, al haber quedado acreditado que no adoptó medidas de seguridad respecto de dos operaciones realizadas con cargo a la cuenta corriente en dólares de la empresa denunciante aplicando el tipo de cambio.

Sobre las medidas correctivas a imponerse

137. El Código establece la facultad que tiene la Comisión para, actuando de oficio o a pedido de parte, ordenar a los proveedores cualquier medida correctiva complementaria y reparadora establecidas de acuerdo con los artículos 114°, 115° y 116° del mismo cuerpo normativo³⁵, en los casos en que aquellos hubieran infringido el Código.

³⁵ LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 114°.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el INDECOPI puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutive dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

a. Reparar productos.

b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.

138. El otorgamiento de una medida correctiva importa en el ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad administrativa. Toda actuación de tipo discrecional de la autoridad administrativa debe tener en consideración su necesaria adecuación a los márgenes que el ordenamiento jurídico señala en un Estado de Derecho y la trascendencia económica de las pretensiones en disputa que pudiera significar su solución en la vía judicial.
139. En efecto, para emitir un pronunciamiento la autoridad administrativa debe tener en consideración, por ejemplo, si su mandato tiene posibilidad real de ser satisfecho por la

c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.

d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.

e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.

f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.

g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.

h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.

i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

Artículo 116°.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.

b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.

c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.

d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:

(i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.

(ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.

e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el INDECOPI, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.

f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El INDECOPI está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

parte obligada en virtud de las características propias del caso que sea objeto de pronunciamiento; si atendiendo a la trascendencia económica de las pretensiones en conflicto es conveniente que las mismas sean resueltas en el ámbito judicial; si el mandato podría involucrar la ejecución de una actuación contraria a derecho o que debiera requerir la intervención de terceros ajenos al conflicto; o, cualquier otra consideración que resultara relevante para el pronunciamiento.

140. En el presente caso, atendiendo a que se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco por infracción del artículo 19° del Código, al haber quedado acreditado que no adoptó medidas de seguridad respecto de dos operaciones realizadas con cargo a la cuenta corriente en dólares de la empresa denunciante aplicando el tipo de cambio, por lo que corresponde ordenar en calidad de medida correctiva reparadora que, en un plazo de quince días hábiles de notificada la presente, el Banco cumpla con:
- (i) Devolver a Amazon Wildlife Perú E.I.R.L. los importes de US\$ 8 588.61 (ocho mil quinientos ochenta y ocho con 61/100 dólares americanos) y US\$ 8 588.61 (ocho mil quinientos ochenta y ocho con 61/100 dólares americanos) correspondiente a las dos operaciones materia de denuncia con cargo a su cuenta corriente en dólares.
141. El Banco deberá acreditar el cumplimiento de la medida correctiva ordenada ante este órgano resolutorio, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para cumplir el mandato, bajo apercibimiento de imponer las multas coercitivas detalladas en el párrafo siguiente.
142. Debe advertirse al Banco que, en caso de no cumplirse con la medida correctiva ordenada, se podrá imponer una multa coercitiva no apelable no menor de entre 1 UIT y 3 UIT, en caso de persistir el incumplimiento se podrá imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de 200 UIT, de conformidad a lo establecido en el artículo 117° del Código³⁶.
143. La sanción impuesta al proveedor podrá ser ejecutada coactivamente por el Indecopi, situación en la cual se procederá al embargo y remate de sus bienes hasta el monto que cubra la obligación impaga.
144. Ahora bien, respecto de la solicitud de la empresa denunciante del importe de US\$ 10,000.00 por daños y perjuicios, cabe precisar que al tratarse dicho requerimiento de naturaleza indemnizatoria esta Comisión no resulta competente, pues es la Autoridad Jurisdiccional el ente encargado de pronunciarse por este tipo de pretensiones, por lo que corresponde desestimar dicha solicitud.

³⁶ LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos.

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

Sobre la solicitud del pago de costas y costos

145. De conformidad con lo establecido por el artículo 7° del Decreto Legislativo 807, modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Código³⁷, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido la denunciante o el Indecopi.
146. En atención a que la denuncia fue amparada en parte, corresponde al Banco pagar las costas y costos en que hubiese incurrido la parte interesada en la tramitación del presente procedimiento.
147. En consecuencia, este Colegiado ordena al Banco que, en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la empresa denunciante la suma de S/ 36.00³⁸ por concepto de costas del procedimiento. Ello, sin perjuicio del derecho de la parte denunciante de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa³⁹.
148. Debe advertirse al Banco que en caso de no cumplir con el pago de costas y costos se podrá interponer una multa coercitiva no apelable no menor de 1 UIT, en caso de persistir el incumplimiento se podrá imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de 50 UIT, de conformidad a lo establecido en el artículo 118° del Código⁴⁰.

Sobre la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi

149. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado⁴¹.

³⁷ **LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

TERCERA.- Modificación del artículo 7 del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 7 del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

Artículo 7. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. (...)

³⁸ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

³⁹ Dicha solicitud deberá ser acompañada de los documentos que sustenten los gastos incurridos por el denunciante en la tramitación del presente procedimiento.

⁴⁰ **LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

⁴¹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

150. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
151. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de infracción al Código por parte del Banco, así como se le ha impuesto sanción por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

SE RESUELVE

PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia interpuesta por Amazon Wildlife Perú E.I.R.L. contra el Banco de Crédito del Perú por infracción del artículo 19° de la Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haber quedado acreditado que no adoptó medidas de seguridad respecto de dos operaciones realizadas con cargo a su cuenta corriente en dólares aplicando el tipo de cambio.

SEGUNDO: Sancionar al Banco de Crédito del Perú con una multa de 22.97 UIT⁴² (Veintidós punto noventa y siete Unidades Impositivas Tributarias) por infracción del artículo 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, por no adoptar medidas de seguridad respecto de dos operaciones realizadas con cargo a su cuenta corriente en dólares aplicando el tipo de cambio.

El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

⁴² Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de **Código Único de Multa N° 20260000001305** para identificar la multa.

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación y Banco de Crédito del Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pago de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.

De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 205° del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, para proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos debe requerirse al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación a su cargo, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable; por lo que se requiere a la administrada sancionada, el cumplimiento espontáneo del pago de las multas impuestas mediante la presente resolución, sin perjuicio de lo cual se le informa que las mismas serán puestas en conocimiento de la Unidad de Ejecución Coactiva del Indecopi, a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga, en caso de incumplimiento.

M-CPC-06/02

de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor⁴³.

TERCERO: Ordenar al Banco de Crédito del Perú en calidad de medida correctiva reparadora que, dentro del plazo de quince días hábiles contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución cumpla con:

- (i) Devolver a Amazon Wildlife Perú E.I.R.L. los importes de US\$ 8 588.61 (ocho mil quinientos ochenta y ocho con 61/100 dólares americanos) y US\$ 8 588.61 (ocho mil quinientos ochenta y ocho con 61/100 dólares americanos) correspondiente a las dos operaciones materia de denuncia con cargo a su cuenta corriente en dólares.

Además, el Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento de la medida correctiva ordenada ante este órgano resolutorio, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se le otorga para cumplir el mandato, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 117° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

CUARTO: Ordenar al Banco de Crédito del Perú como pago de costas del procedimiento la devolución de la suma de S/ 36.00 (Treinta y Seis con 00/100 Soles) a la parte denunciante. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos.

QUINTO: Disponer la inscripción del Banco de Crédito del Perú en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor⁴⁴.

SEXTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de la Oficina

⁴³ **LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

⁴⁴ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

Regional del Indecopi de Cusco es el de apelación⁴⁵, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación⁴⁶, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida⁴⁷.

Con la intervención de los señores comisionados⁴⁸: Rocío de María Vignes Pareja, Maurice Pacheco Niño De Guzmán, Javier Ernesto Castro Cuba León y María Haydee Rojas Huapaya ⁴⁹.



Firmado digitalmente por VIGNES
PAREJA Rocio De Maria FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.02.2026 12:56:17 -05:00

ROCÍO DE MARÍA VIGNES PAREJA
Presidente

La presente **Resolución fue firmada de forma digital**, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales aprobado por Decreto Supremo 052-2008-PCM, como puede verificarse en la primera página del presente documento que se encuentra en formato PDF⁵⁰.

⁴⁵ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.**

PRIMERA.- Modificación del artículo 38 del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38 del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)"

⁴⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**

Artículo 218. Recursos administrativos. - 218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios.

⁴⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**

Artículo 222.- Acto firme. - Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

⁴⁸ De conformidad con lo establecido por el cuarto párrafo del artículo 38 del Reglamento de Organizaciones y Funciones del INDECOPI, en toda sesión se **levantará un acta** que contendrá **los acuerdos** que adopta la Comisión y en ella se dejará constancia de los **votos singulares**.

⁴⁹ De acuerdo con lo establecido por el quinto párrafo del artículo 38 del Reglamento de Organizaciones y Funciones del INDECOPI, las resoluciones que emiten las Comisiones **son suscritas únicamente por quien las preside**.

⁵⁰ **REGlamento DE LA LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES APROBADO POR DECRETO SUPREMO 052-2008-PCM**

Artículo 3.- De la validez y eficacia de la firma digital

La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita.